



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL' ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI ERACLEA (SCHEDA ID. VEV0006)

CIG BB5973BB8A

CUP E55G25000040001

CPV: 71221000-3

**SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**



Via Borgo Pezzana, 1 – 30174 Mestre Venezia – Tel. 041/2381811 – Fax 06/50516063

e-mail: dre.veneto@agenziademanio.it

pec: dre_veneto@pce.agenziademanio.it

Sommario:

1. PREMESSA GENERALE.....	4
2. OGGETTO DELL'APPALTO E SERVIZI DA SVOLGERE	5
3. CONTESTO DELL'INTERVENTO E FINALITÀ DELL'OPERA.....	7
4. DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI E CRITERI DI PROGETTAZIONE	7
5. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE	13
6. COSTO DELL'INTERVENTO	14
7. PRESTAZIONI ACCESSORIE	14
8. GRUPPO DI LAVORO	15
9. FASI DEL SERVIZIO.....	17
10. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI SUPPORTO	29
11. DURATA DEI SERVIZI E PROCEDURE DI APPROVAZIONE	30
12. PENALI.....	33
13. FORMA E QUANTITÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI.....	34
14. STIMA DEI SERVIZI E DISCIPLINA DEI PAGAMENTI	36
15. CONDIZIONI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	41
16. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI	42
17. POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA E CAUZIONE DEFINITIVA	42
18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	45
19. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA	45
20. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....	47
21. VARIAZIONI, INTERRUZIONI E ORDINI FORMALI	47
22. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	48
23. IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	48
24. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.....	49
25. RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI	49
26. TRATTAMENTO DEI DATI	50
27. PROPRIETÀ DEL PROGETTO E DEGLI ELABORATI.....	50
28. DANNI E RESPONSABILITÀ	51
29. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	51
30. SUBAPPALTO.....	51
31. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.....	52
32. CODICE ETICO	54
33. DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE I SERVIZI.....	54

34. LUOGO DI ESECUZIONE	54
35. VINCOLI	54
36. VARIE	54
37. VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.....	55
38. APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI	55
39. LINGUA UFFICIALE	56
40. NORME DI RINVIO.....	56
41. GERARCHIA DEI DOCUMENTI	56
42. RISERVATEZZA.....	56
43. OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE.....	57
44. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	57

1. PREMESSA GENERALE

Nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale sono stabilite le norme, le prescrizioni e gli oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto contrattuale tra l'Agenzia del demanio e l'Operatore Economico, in relazione al servizio di ingegneria e architettura di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva da restituirsi in modalità BIM, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori (opzionale) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (opzionale) e accatastamento (opzionale) inerenti alla nuova edificazione della Stazione dei Carabinieri di Eraclea (VE).

L'Arma dei Carabinieri e l'Agenzia del Demanio hanno sottoscritto un Accordo Istituzionale volto a realizzare il programma di ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma, previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Tale Accordo definisce il quadro generale di collaborazione tra le Parti, prevedendo la stipula di Convenzioni Attuative per disciplinare nel dettaglio i singoli interventi.

In tale contesto, è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa per la "Demolizione e ricostruzione della Caserma dei Carabinieri di Eraclea (VE)" tra la Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio e il Comando Legione Carabinieri Veneto, con protocollo n. 10074 del 12/06/2025. L'intervento rientra tra quelli previsti dal programma nazionale e risponde all'esigenza di garantire un presidio efficace sul territorio, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e riduzione dei costi per fitti passivi.

L'area interessata dall'intervento è situata all'interno del centro urbano del Comune di Eraclea, in provincia di Venezia, lungo via Europa 1.

La centralità della posizione della caserma, all'interno del nucleo abitato, e la prossimità ai servizi, conferiscono all'area un carattere strategico e di presidio per la comunità.



Figura 1: Fotopiano

Nel lotto di progetto di circa 1322 mq è attualmente presente l'attuale Caserma dei Carabinieri, che occupa un sedime di circa 354 mq.

Nelle more della sottoscrizione della Convenzione Attuativa, ora formalizzata, il Comune di Eraclea ha fatto redigere il Progetto Preliminare per la “Demolizione e ricostruzione della Caserma dell’Arma dei Carabinieri di Eraclea”, approvato con alcune indicazioni dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con prot. n. 1589/N-5-2 d prot. “P” del 25/07/2023, sul quale si baserà per funzioni e dimensioni il servizio in oggetto.

Tutto ciò premesso, occorre procedere con l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura, comprendenti la progettazione di fattibilità tecnico-economica nonché la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori (opzionale) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (opzionale), da redigere in modalità BIM inerenti agli interventi in oggetto.

Per le attività sopradescritte relative al servizio principale e ai servizi opzionali è stato stabilito un importo di Quadro Economico totale pari a **€ 4.450.000,00**.

L’importo necessario per la realizzazione degli interventi viene garantito dal programma triennale dei lavori 2025-2027 dell’Arma dei Carabinieri in riferimento al progetto “C.A.S.A. del Carabiniere”, registrato dalla Corte dei Conti in data 02/07/2025 n. reg. 299.

2. OGGETTO DELL’APPALTO E SERVIZI DA SVOLGERE

Il servizio che si affida con la presente procedura riguarda l’incarico (a CORPO) che ha per oggetto la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, da redigere e restituire in modalità BIM, relativa alla realizzazione della nuova Stazione dei Carabinieri di Eraclea (VE) - scheda id. VEV0006.

Tutti gli elaborati e gli output prodotti per lo svolgimento del servizio in oggetto dovranno essere redatti e restituiti in modalità BIM, in conformità ai Capitolati Informativi “BIMSM-Specifica Metodologica” afferenti al Servizio, ed in accordo con le linee guida per la produzione informativa “BIMMS - Method Statement” comprensive dei relativi allegati, che forniscono le indicazioni per la creazione, condivisione e consegna dei Modelli. Le linee guida di produzione informativa e le diverse specifiche metodologiche costituiscono parte integrante del Capitolato.

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto all’interno del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” ed in ottemperanza alle prescrizioni contenute all’articolo 41 e nell’allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, nonché di tutte le leggi e le norme vigenti in materia e di ogni altra attività prevista nel presente capitolato.

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione della L.717/49, risulta quindi necessario, in conformità alle relative linee guida vigenti, che sin dal primo livello di progettazione vengano progettualmente sviluppate e indicate le modalità di interazione tra l’opera d’arte e lo spazio architettonico o urbano nel quale si dovrà inserire. Nella specifica delle motivazioni riguardo la scelta progettuale, a partire dalla destinazione dell’edificio pubblico e quindi dei possibili utenti, l’attenzione si concentrerà sulle tipologie di opera d’arte con riferimento anche alle possibili collocazioni rispetto alla gerarchia degli spazi previsti e quindi all’accostamento dei materiali. Tali riflessioni risulteranno anche dai grafici illustrativi, dai quali emergeranno i rapporti «di massima» formali/funzionali tra opera d’arte e contesto architettonico. Saranno definiti quindi i principali parametri dimensionali e tipologici dell’opera d’arte e dai grafici risulteranno gli spazi (siano essi esterni o interni) a questa dedicati e le opere necessarie per il suo corretto inserimento. Le scelte effettuate risulteranno anche dal computo metrico estimativo e sarà sottoposta all’approvazione della competente Soprintendenza.

Il servizio di redazione del PFTE include la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti preposti al rilascio degli stessi, anche in sede di Conferenza dei Servizi e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile, nonché per garantire l'ottenimento di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie, incluso la richiesta di conformità urbanistica.

Sono forniti, parimenti al Documento di Indirizzo alla progettazione posto a base gara, il Progetto Preliminare per la "Demolizione e ricostruzione della Caserma dell'Arma dei Carabinieri di Eraclea", commissionato dal Comune di Eraclea e approvato con alcune indicazioni dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con prot. n. 1589/N-5-2 d prot. "P" del 25/07/2023, sul quale si baserà per funzioni e dimensioni la nuova caserma (**Tipologia Stazione base tipo B**).

Tutto ciò premesso, il servizio in affidamento per la fase progettuale, finalizzato alla realizzazione della nuova Stazione dei Carabinieri di Eraclea è comprensivo degli interventi di efficientamento energetico, di sicurezza strutturale (il quale si chiarisce essere in Classe d'uso IV), realizzazione dei servizi a rete e sottoservizi, dei locali tecnologici, nonché di tutti gli impianti, elettrici, videosorveglianza elettromeccanici, telefonici, reti ed impiantistica speciale, apparati tecnologici e quant'altro necessario all'uso del fabbricato, dovrà prevedere (sinteticamente e per macroaree):

Fase 1: Incarico progettuale

- sviluppo del PFTE e Coordinamento in fase progettuale (art. 41 D.Lgs 36/2023), preceduto da una fase preliminare meglio specificata al cap.10.1;
- sviluppo del Progetto Esecutivo e Coordinamento in fase progettuale (art. 41 D.Lgs 36/2023);

Fase 2: esecuzione lavori (opzionale)

- Direzione Lavori;
- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
- Accatastamento

In riferimento all'esecuzione delle proposte integrative, qualora offerte in sede di gara all'O.E. e contenute nell'offerta tecnica, si precisa sin d'ora che servizi e/o le prove integrative presentate in fase di offerta tecnica, sono vincolanti e costituiranno parte integrante del presente appalto e dovranno essere obbligatoriamente inserite all'interno del servizio, tale attività non costituiranno costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

L'appaltatore (da ora denominato anche tecnico incaricato, progettista, affidatario o professionista) dovrà pertanto avere piena cognizione dell'incidenza che tali soluzioni avranno sull'importo del servizio complessivo.

I contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici. L'appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso e da soggetti competenti per materia specialistica, in numero adeguato di copie, ivi comprese quelle per l'Amministrazione Appaltante, oltre che su supporto informatico (file editabili, file in pdf, file con firma digitale dell'appaltatore e dei responsabili di disciplina).

La progettazione ai livelli previsti, PFTE ed esecutiva dovrà essere redatta secondo le prescrizioni indicate nell'art. 41 e dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché di tutte le leggi e le norme di settore, delle linee guida dell'Arma dei Carabinieri e delle indicazioni del DEC e del RUP e quant'altro per rendere il progetto **approvabile (dagli Enti e dalle Amministrazioni) e appaltabile.**

L'O.E. dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro e prima dell'avvio del servizio dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, lo stesso dovrà partecipare alle riunioni presso gli uffici della Direzione Regionale Veneto o in videoconferenza, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso gli Enti per recepimento dei pareri, nulla osta e/o per altre esigenze legate allo svolgimento dei servizi.

Al verificarsi della necessità di svolgere ulteriori attività, che dovranno in ogni caso essere accordate e approvate dalla S.A., e finalizzate all'appaltabilità dell'opera, nei limiti previsti dalla norma vigente in materia di appalti pubblici, il maggior compenso ad esse connesso verrà determinato in riferimento alle medesime tariffe del D. M. 17/06/2016 in conformità con l'art. 41, comma 15 del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.13 applicando il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

In considerazione del carattere multidisciplinare della progettazione, nonché della necessità che la sua realizzazione avvenga in tempi quanto più contenuti possibile, l'Agenzia del Demanio potrà avvalersi di una struttura esterna in grado di fornire il supporto tecnico e organizzativo necessario per le operazioni di **verifica progettuale** (sia del livello PFTE che del livello esecutivo) propedeutica alla **validazione** del progetto. Sussistendone le condizioni, la verifica progettuale potrà avvenire anche in corso d'opera. Il controllo e la verifica dell'attività professionale sono svolti dalla competente U.O. della Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio, la quale opera attraverso il R.U.P. o suo delegato.

La direzione dell'esecuzione del contratto, vista la multidisciplinarietà del servizio, potrà avvenire anche attraverso il DEC nominato dalla stazione appaltante.

3. CONTESTO DELL'INTERVENTO E FINALITÀ DELL'OPERA

L'area interessata dall'intervento è situata all'interno del centro urbano del Comune di Eraclea, in provincia di Venezia, lungo via Europa 1.

Vengono di seguito descritti in modo sintetico gli indirizzi progettuali previsti anche nel DIP allegato, al fine di fornire un'immediata percezione dell'entità delle opere da realizzare.

Tutti gli interventi previsti dovranno necessariamente essere autorizzati dal Comando Legione Carabinieri Veneto e dagli Enti preposti interessati.

4. DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI E CRITERI DI PROGETTAZIONE

I professionisti del servizio di progettazione, dovranno attenersi alle indicazioni contenute all'interno del presente Capitolato Tecnico, al DIP e a tutti i pareri e vincoli espressi dagli Enti competenti, oltre che alle leggi e norme tecniche di riferimento, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di fornire, durante l'esecuzione del servizio, ulteriori indicazioni e prescrizioni (anche modificative) per orientare la progettazione secondo esigenze specifiche o sopravvenute.

Obiettivo generale dell'intervento è la realizzazione della Stazione dei Carabinieri di Eraclea secondo le esigenze espresse dal Comando Generale di una "Stazione base di tipo B". Le opere interessano le componenti edilizie architettoniche, strutturali, e impiantistiche funzionali alla realizzazione del complesso edilizio.

Il suddetto obiettivo dovrà essere perseguito mediante l'applicazione di strategie che siano coerenti con le seguenti tematiche:

- qualità dell'architettura, attraverso la predisposizione di soluzioni progettuali che recepiscano le esigenze di carattere funzionale, spaziale, urbanistico e di armonico inserimento nel contesto urbano;
- utilizzo del criterio della **sostenibilità ambientale** da ricercare anche attraverso l'adozione di tecnologie innovative finalizzate al risparmio energetico con applicazione del D.M.24 novembre 2025 sui criteri ambientali minimi (CAM);
- utilizzo del criterio della massima **manutenibilità, reversibilità, durabilità** e particolarità dei materiali e componenti e di controllabilità nel tempo delle prestazioni dei vari componenti con particolare riferimento a soluzioni mirate all'ottenimento dell'economicità della gestione e della manutenzione;
- utilizzo del criterio di **sicurezza strutturale**, infatti vista la circolare n.2/3-4-2021 del 14/07/2022 la struttura dovrà essere di **classe d'uso IV**;
- la **valutazione della sostenibilità secondo i principi ESG**, che tengono quindi conto degli impatti di natura ambientale, sociale e di governance. Al fine di raggiungere obiettivi più sfidanti sugli aspetti della riduzione degli effetti del cambiamento climatico, dell'energia e dell'impronta ambientale;
- utilizzo del processo identificabile con il **Building Information Modeling (BIM)**.

Pertanto, tutte le indicazioni progettuali indicate devono intendersi solo quale soluzione percorribile, ma i cui studi veri e propri devono ancorarsi alla progettazione da svolgere secondo le destinazioni d'uso dei vari ambienti. Quindi lo studio progettuale vero e proprio rimane in capo ai progettisti.

Si specifica che tutto il servizio dovrà essere restituito in modalità BIM, a tal proposito si rende infatti noto che l'Agenzia, secondo un indirizzo generale, ha intenzione di implementare la digitalizzazione delle informazioni relative al patrimonio gestito, tramite l'introduzione della metodologia BIM (Building Information Modeling) sia in fase di rilievo dei beni che in quella progettuale, avendo provveduto agli adempimenti preliminari previsti per le Stazioni Appaltanti dal Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560, in termini di formazione del personale, fornitura di adeguati hardware e software nonché dotazione di atti organizzativi aziendali specifici per il processo BIM.

Pertanto, con l'obiettivo di rendere confrontabili ed interrogabili i modelli prodotti, nonché standardizzare le procedure inerenti il processo BIM, sono allegate alla presente documentazione di gara le Linee Guida Produzione Informativa BIM (METHOD STATEMENT PROCESS), le Specifiche Metodologiche (BIMSM) relative alle attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza e la Specifica Operativa (BIMSO) – Offerta di Gestione Informativa da completare in fase di gara. Saranno inoltre forniti, all'Aggiudicatario, Linee guida di processo BIM (BIMMS) contenenti le informazioni necessarie alla definizione e gestione dell'Opera Digitale (saranno successivamente fornite al solo Aggiudicatario la versione aggiornata rispetto l'avvio del servizio).

Particolare attenzione andrà posta sul tema della valutazione del ciclo di vita dell'intero processo edilizio. L'obiettivo da perseguire sarà quello di una progettazione a basso impatto ambientale nell'intero ciclo di vita, ovvero con un controllo attento e costante delle ricadute sull'ambiente derivate dagli interventi da eseguire, la gestione, l'uso dell'immobile, fino alla demolizione a fine vita utile. Tali ricadute andranno valutate in fase di PFTE come da D.Lgs 36/2023, nelle modalità descritte dalla normativa CAM al punto 1.3.2. L'approccio Life Cycle Assessment dovrà permettere di indagare tutti i fattori che influenzano il processo edilizio, dai materiali di costruzione alle tecnologie impiantistiche puntando ad una visione di eco-compatibilità.

La sostenibilità ambientale dell'intervento e adozione dei CAM corrisponderanno alle scelte progettuali che dovranno seguire criteri rivolti al raggiungimento di ridotti consumi energetici e ottime

performance ambientali, attraverso elevate prestazioni passive dell'involucro edilizio, l'alta efficienza degli impianti tecnologici e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nel bilancio energetico dell'edifici.

L'Agenzia del Demanio contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), avviato con il DM Ambiente 11 aprile 2008 ed aggiornato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 3 agosto 2023.

In osservanza degli articoli 41 e 57 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., costituiscono parte integrante del presente documento i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero competente ed applicabili al progetto affidato. Il Progettista dovrà attuare tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei requisiti ambientali minimi e degli ulteriori impegni presi in sede contrattuale, relativamente alla tematica ambientale.

La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei Criteri Ambientali Minimi per la progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi pubblici è il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" ed in ottemperanza alle prescrizioni contenute all'articolo 41 e nell'allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, nonché di tutte le leggi e le norme vigenti in materia e di ogni altra attività prevista nel presente capitolato.

Oltre al rispetto del Decreto succitato nelle scelte progettuali, come previsto dallo stesso dovrà essere redatta la Relazione CAM nelle modalità previste dalla norma stessa.

Si sottolinea che l'adozione dei CAM nella fase di progettazione implica la redazione di un computo metrico estimativo utilizzando il Prezzario della Regione Veneto aggiornato. Qualora il prezzario non tenga conto della specifica richiesta dei criteri medesimi dovranno essere elaborate analisi prezzi specifiche sulla base anche di analisi comparative con altri prezzari ovvero di prezzi correnti di mercato. La DR-VE procederà in fase di validazione del progetto esecutivo - ai sensi dell'art. 42 del Codice – alla verifica della conformità di questo ai CAM, compresi il Computo Metrico Estimativo, l'Elenco Prezzi Unitari e le Analisi Prezzi.

Il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori dovrà integrare le clausole contrattuali di cui al cap. "3.1 – Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi" dell'allegato al D.M. 24 novembre 2025; inoltre dovrà specificare che in fase esecutiva sono ammesse soltanto varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto ed approvato nel rispetto dei CAM, ossia che le varianti possono prevedere soltanto prestazioni superiori a quelle del progetto approvato a parità di costo.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, secondo quanto previsto dalla normativa CAM vigente, sarà necessario che lo sviluppo della progettazione contenga i contenuti previsti dall'allegato 1 alla norma:

Descrizione dell'intervento

- Tipologia (demolizione edificio esistente e nuova costruzione)
- Obiettivi funzionali e prestazionali
- Quadro normativo di riferimento (Codice Appalti, CAM, norme UNI/EN, regolamenti locali)

Relazione CAM di progetto

Documento obbligatorio che deve:

- Dimostrare come il progetto rispetta tutti i criteri CAM applicabili

- Indicare materiali, tecnologie, soluzioni adottate
 - Specificare eventuali deroghe e relative motivazioni tecniche
 - Collegare ogni criterio agli elaborati progettuali (elaborati grafici, relazioni, computi)
-

Requisiti dei materiali e prodotti da costruzione

Per ogni prodotto devono essere specificati:

- Requisiti ambientali (riciclato, recuperato, sottoprodotti, certificazioni)
 - Mezzi di prova richiesti (EPD, ReMade, PSV, VinylPlus, UNI PdR 88, MGI, ecc.)
 - Prestazioni tecniche minime
 - Limiti di emissioni indoor dove previsti
 - Provenienza e tracciabilità della filiera
-

Specifiche tecniche progettuali

Includono, tra le altre:

- Diagnosi energetica (quando prevista)
 - Prestazione energetica estiva e invernale
 - Benessere termico e acustico
 - Illuminazione naturale e artificiale
 - Ventilazione meccanica e qualità dell'aria
 - Tenuta all'aria dell'involucro
 - Strategie anti-radon
 - Gestione delle acque (meteoriche, grigie, nere, reti duali)
 - Soluzioni per adattamento climatico (SuDS, superfici permeabili, ombreggiamento)
 - Protezione della biodiversità nelle aree esterne
-

Capitolo “cantiere”

- Organizzazione del cantiere e requisiti ambientali
 - Conservazione terreno vegetale, riduzione polveri, rumore
 - Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione ($\geq 70\%$ avvio a recupero)
 - Utilizzo macchine operatrici conformi alle normative sulle emissioni
 - Requisiti su oli/grassi/lubrificanti (biodegradabili o rigenerati)
-

BIM (se applicabile)

- Integrazione dati ambientali nel modello (materiali, EPD, manutenzione, riuso)
- Richiamo alla norma EN ISO 22057

- Specifiche del piano di gestione informativa
-

Piano di manutenzione

Obbligatorio e coerente con lo studio LCA:

- Manuale d'uso
 - Manuale di manutenzione
 - Programma di manutenzione
 - Verifica delle prestazioni ambientali nel tempo
 - Monitoraggio radon, se previsto
-

Piano di decostruzione e demolizione selettiva (non applicabile nel caso in oggetto)

- Strategie per favorire riuso materiali
 - Modalità di smontaggio selettivo
 - Obiettivi di recupero e riciclo
 - Elenco elementi progettati per essere separabili/riutilizzabili
-

Clausole contrattuali

- Obbligo di fornire documenti di prova per ogni materiale
 - Obbligo di conformità CAM pena esclusione/penali
 - Modalità di verifica e controlli da parte della Direzione Lavori
 - Formazione del personale di cantiere sui temi ambientali
-

Criteri premianti

Da indicare nel caso di gara con offerta economicamente più vantaggiosa:

- Competenza tecnica del progettista (CV o certificazioni)
- Miglioramento LCA/LCC
- Uso di materiali rinnovabili o riciclati oltre i minimi
- Performance energetiche migliorative
- Sistemi di automazione BACS classe A
- Riduzione impatti ambientali certificata

Il servizio dovrà inoltre rispettare gli obiettivi ESG dell'Agenzia del Demanio (ESG_ADD) che persegue e attua metodi di valutazione della sostenibilità secondo i principi ESG, che tengono quindi conto degli impatti di natura ambientale, sociale e di governance. Al fine di raggiungere obiettivi più sfidanti sugli aspetti della riduzione degli effetti del cambiamento climatico, dell'energia e dell'impronta ambientale si richiederà una progettazione che debba rispettare i seguenti obiettivi:

1	Riduzione del consumo di energia primaria		I progetti dovranno perseguire e raggiungere l'obiettivo della riduzione sostanziale del consumo dell'energia primaria rispetto alla condizione pre-intervento. Tale obiettivo dovrà essere calcolato considerando anche il contributo di impianti a Fonti di Energie Rinnovabili.
2	Riduzione consumi idrici		I progetti dovranno perseguire e raggiungere l'obiettivo della massima riduzione dei consumi idrici.
3	Utilizzo di materia riciclata/recuperata		I progetti dovranno perseguire e raggiungere l'obiettivo di uso di materiali riciclati/recuperati.
4	Riduzioni emissioni CO2		I progetti dovranno perseguire e raggiungere l'obiettivo della riduzione delle emissioni di CO2 determinati dalla riduzione di energia primaria prodotta da fonti non rinnovabili.
5	Mitigazione effetto isola di calore		I progetti dovranno perseguire e raggiungere l'obiettivo di mitigazione dell'effetto isola di calore urbano. Tutte le superfici esposte (con esclusione delle superfici dedicate ad ospitare impianti FER) dovranno essere verdi o con indice SRI (indice di riflessione solare) specifici.
6	Riduzione inquinanti aerei		I progetti dovranno perseguire e raggiungere l'obiettivo di riduzione degli inquinanti aerei attraverso l'inserimento di nuove alberature e aree verdi.
7	Mobilità elettrica		I progetti dovranno prevedere l'installazione punti di ricarica per i veicoli elettrici.
8	Spazi e servizi alla ciclabilità		I progetti dovranno prevedere la presenza di spazi di deposito delle biciclette e di relativi servizi (es. ciclofficina).
9	Comfort termico		I progetti dovranno prevedere misure che garantiscano il raggiungimento di condizioni di benessere termo-igrometrico (Predicted Mean Vote e Predicted Percentage of Dissatisfied) secondo quanto previsto dalla norma ISO 7730:2005.
10	Miglioramento delle condizioni di fruizione e uso degli spazi di lavoro		I progetti dovranno prevedere un assetto organizzativo degli spazi che consenta di lavorare in modo sano, agile e innovativo, ed alla promozione di uno stile di vita attivo e sano, nel rispetto dei principi della biofilia.

11 Utilizzo di sistemi finalizzati alla riduzione del contagio



I progetti dovranno esplicitare gli interventi che possano contribuire al miglioramento nella gestione efficace e tempestiva di situazioni critiche di pandemie. Ad esempio, fruibilità hands free, sistemi di rilevazione di anidride carbonica, modularità degli spazi, impianti di ventilazione meccanica controllata.

12 Percezione della sicurezza



I progetti dovranno prevedere una attenta analisi e conseguenti interventi progettuali relativamente alle condizioni reali e percepite di sicurezza dello spazio pubblico, riferendosi alla UNI/PdR 48:2018.

13 Universal design approach



I progetti dovranno adottare una metodologia basata sull'Universal design approach oltre il mero rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche, con riferimento alla UNI CEI EN 17210:2021.

14 Inclusione sociale



I progetti dovranno prevedere misure che mirino a ridurre la disparità di genere ed altre forme di discriminazione, ad esempio costruzione di asili nido, centri ricreativi per bambini all'interno dell'edificio, servizi di supporto alle varie forme di diversity e per l'inclusione sociale.

5. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Nella progettazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche e norme amministrative in materia di "appalti pubblici", predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nella medesima regolamentate al fine di ottenere un progetto a norma e appaltabile con un dettaglio tale da scongiurare il ricorso a eventuali varianti progettuali e in corso d'opera.

Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Il progetto dovrà essere sottoposto all'attenzione degli Enti aventi competenza, compresi gli enti gestori dei sottoservizi, anche in sede di Conferenza di Servizi, atti ad esprimere pareri sull'opera, al fine di acquisire tutti i nullaosta, autorizzazioni ed assensi necessari, volti alla cantierabilità e al certificato di regolarità finale dell'opera realizzata.

Nell'eventualità che un Ente dovesse disporre delle prescrizioni necessarie all'approvazione progettuale, il progettista dovrà rielaborare il progetto senza che ciò possa determinare ulteriori compensi per il professionista e/o maggiori oneri per la S.A.

Pertanto, si presuppone che ogni scelta progettuale sia stata preventivamente concordata e condivisa con suddetti Enti e Amministrazioni. Tale onere è ricompreso nell'appalto. Nel merito di questo confronto con gli Enti, di norma i rappresentanti della S.A. dovranno presenziare alle riunioni e/o essere informati e comunque dovranno approvare eventuali accordi, avendo anche la responsabilità economica dell'intervento.

Si precisa che sarà cura ed onere del progettista incaricato verificare, per il rispetto della normativa nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle diverse fasi progettuali.

6. COSTO DELL'INTERVENTO

Il costo dell'intervento, come previsto dal Quadro Economico in Convenzione risulta pari a € **4.450.000,00** (euro quattromilioninovecentocinquantamila/00) così articolati:

- a) € **2.665.504,80** (euro duemilioneiseicententosessantacinquemilacinquecentoquattro/80) oltre IVA per l'esecuzione dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza e quanto previsto dal D.Lgs 36/2023 per le opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale;
- b) € **1.784.495,20** (euro unmilionesettecentottantaquattromilaquattrocentonovantacinque/20) quali somme a disposizione dell'Amministrazione.

Tale valore corrisponde al costo complessivo dell'opera, comprensivo dell'importo per i lavori, per la sicurezza, per le somme a disposizione dell'Amministrazione (imprevisti, oneri fiscali, oneri per prestazioni professionali, spese tecniche di progettazione e incentivi di legge per la S.A.), nessuna esclusa; nel caso in cui l'O.E. dovesse giungere a un importo lavori progettato eccedente rispetto a quanto posto nei documenti di gara, e quindi nel caso in cui si eccedesse la copertura economica dell'intervento previsto da questa S.A, l'O.E. dovrà, prima della completa elaborazione del progetto in corso di redazione e prima della consegna della fase del servizio che sta svolgendo, informare tempestivamente la S.A., dando evidenza di tale incremento dei valori progettuali, fornendo contestualmente documenti di comprova.

La S.A. ha la facoltà di sospendere il servizio, senza che da tale evento ne possa discendere una pretesa economica per il progettista. In ogni caso, non può essere avviata nessuna iniziativa dal progettista se non approvata o condivisa dalla S.A..

Con riferimento alle attività connesse alle strategie di questa Agenzia e della futura amministrazione usuaria del compendio, i professionisti incaricati dei servizi in oggetto dovranno organizzare la progettazione delle lavorazioni in un'ottica di ottimizzazione dei tempi di realizzazione dell'opera.

I progettisti dovranno evidenziare in una apposita relazione, le scelte mirate in tal senso, organizzando di conseguenza il Cronoprogramma dei lavori e il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

7. PRESTAZIONI ACCESSORIE

È onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero necessari per la progettazione in oggetto.

In fase di progettazione il professionista si impegna ad interfacciarsi sia con la S.A. per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite dalla stessa e dal Comando Legione Carabinieri Veneto. In fase progettuale il professionista si impegna ad interfacciarsi, altresì con gli Organi locali deputati all'approvazione del progetto (Regione, Comune, Soprintendenza, VV.F., ULSS etc.) ed a recepire le eventuali indicazioni per la redazione progettuale, nonché produrre tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni con la supervisione della S.A.

Il progettista dovrà tenere in debita considerazione tutta la documentazione messa a disposizione, in particolare in relazione al parere del Comando Generale dell'Arma sullo studio di fattibilità, anche al fine delle successive autorizzazioni che dovranno essere acquisite per la nuova fase progettuale.

Di ogni onere e spese per le attività sopra indicate, nessuna esclusa o eccettuata, il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta.

Si evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara, come indicato al punto 7 del presente capitolato comprende anche le seguenti prestazioni accessorie:

- la redazione di tutte le relazioni, documentazioni ed elaborazioni (anche cartacee) necessarie all'esecuzione del progetto PFTE ed esecutivo, in relazione alle disposizioni normative nazionali e locali di settore nel campo: architettonico, strutturale, impiantistico, energetico, acustico, antincendio, ambientale, archeologico, geologico, geotecnica, ecc, in relazione alla tipologia di intervento;
- assistenza alla S.A. per la predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti, comprensivo degli allacci delle utenze;
- assistenza per redazione dei criteri di valutazione tecnici per il bando di gara dei lavori, con la definizione di criteri oggettivi e misurabili che possono essere schematizzati in tabelle prestazionali o ogni altra indicazione per la formulazione dei criteri valutativi, che siano chiari e leggibili dai futuri commissari di gara;
- assistenza al RUP per la valutazione e approvazione delle eventuali migliori offerte dall'impresa per gara con Offerta Economicamente Vantaggiosa;
- studio e risoluzione delle eventuali interferenze;
- trattazione dei terreni derivanti dagli scavi secondo la normativa delle "terre e rocce da scavo" ai sensi dell'art. 41 e 41bis della Legge n°98/2013 e ss.mm.ii. e relative procedure operative e istruzioni della Regione Veneto;
- adozione della metodologia BIM sia in progettazione che in esecuzione;
- supporto per la redazione del collaudo statico e tecnico amministrativo a conclusione delle lavorazioni avvenute (in caso di contrattualizzazione del servizio opzionale);
- la verifica degli as-built predisposti dalla ditta appaltatrice e restituiti anche in BIM (in caso di contrattualizzazione del servizio opzionale);
- supporto tecnico per la redazione dell'APE;
- supporto per pratiche presso Enti, SCIA, eventuali pratiche antincendio.

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la S.A. accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale richiesta, in base alla normativa vigente.

8. GRUPPO DI LAVORO

Per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, il gruppo di lavoro dovrà garantire la presenza di figure professionali minime come meglio descritto nel Disciplinare di Gara, e qui riproposte, che dovranno essere elencativamente e nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta.

Ruolo	Requisiti
Responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale – sez. A.
Responsabile della progettazione architettonica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale – sez. A.
Responsabile della progettazione strutturale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo o in Architettura e l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sezione A
Responsabile della progettazione impiantistica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico e attinente alle prestazioni richieste ed iscritto nel rispettivo Albo Professionale (sez. A), in alternativa dovrà essere in possesso di Diploma tecnico ed iscritto nel rispettivo Albo Professionale. Qualora il responsabile della progettazione impiantistica fosse uno per le varie discipline, dovrà essere un tecnico abilitato ai sensi del D.M. 05/08/2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 08/03/2006 n. 139 per la progettazione antincendio.
Responsabile degli elaborati con qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente
Professionista esperto in sostenibilità ambientale (applicazione dei CAM; LCA, gestione ambientale)	Professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, la cui esperienza sia basata su aspetti di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico- ambientale degli edifici (rating system) esistenti a livello nazionale o internazionale, a titolo indicativo e non esaustivo: GBC, LEED®, WELL®, CasaClima Nature, BREEAM, ITACA, HQE
Professionista con qualifica di Geologo, responsabile dell'indagine geologica e geotecnica	Laurea in Scienze Geologiche, abilitato all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo Professionale. Tale prestazione professionale può essere subappaltata.
Responsabile del processo BIM	Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze con esperienza nella progettazione in modalità BIM.
Responsabile della Direzione Lavori	Laurea (Quinquennale o Specialistica) e iscritto nel relativo Albo professionale – sez. A. La figura professionale del Direttore dei Lavori di cui all'art. 114 e all.II.14 D. Lgs. n. 36/2023 deve possedere titolo di studio ed esperienza adeguati rispetto all'opera.

Il gruppo di lavoro deve essere composto da almeno TRE professionisti distinti. È possibile indicare un professionista per più prestazioni (ad eccezione di DL e CSE che devono essere soggetti distin-

ti). La figura professionale del Direttore dei Lavori di cui all'art. 114 e all'II.14 D. Lgs. n. 36/2023 deve possedere titolo di studio ed esperienza adeguati rispetto all'opera.

Il possesso di tali abilitazioni dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione.

9. FASI DEL SERVIZIO

Il servizio è suddiviso in **due fasi**, di cui solo la prima contrattuale:

- Fase 1:
 - Step 1: Attività preliminari alla progettazione
 - Step 2: Progettazione PFTE e Coordinamento della sicurezza in fase progettuale da restituirsi anche in modalità BIM
 - Step 3: Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase progettuale da restituirsi anche in modalità BIM;
- Fase 2 (opzionale):
 - ⊖ Direzione Lavori, Coordinamento in fase esecutiva e accatastamento

9.1 FASE 1 – ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE

L'O.E., entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del singolo contratto attuativo, dovrà predisporre e consegnare alla DR-VE il **Piano di Lavoro** e l'**Elaborato di sintesi** comprendente tutti gli elementi di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi in oggetto e il **Piano di gestione informativa aggiornato**. Il Piano dovrà tenere conto delle tempistiche totali per l'esecuzione della prestazione e delle rispettive scadenze e dovrà comprendere almeno le seguenti sezioni:

- organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro del Progettista e sue interfacce esterne;
- procedure e metodologie relative ai servizi;
- elenco degli elaborati progettuali e dei disegni previsti;
- struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;
- strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;
- cronoprogramma dettagliato dei servizi in oggetto.

Il Piano di lavoro dovrà essere dettagliato ed esecutivo e dovrà riguardare tutte le attività a carico del Progettista. Il Piano di Lavoro dovrà essere redatto sulla base della metodologia, dell'organizzazione e dei tempi proposti in sede di Offerta e dovrà essere costantemente aggiornato.

La consegna sarà composta dai seguenti elementi:

1. PIANO DI LAVORO - Programma dettagliato delle attività con proposta di adozione di strumenti digitali per la condivisione di ogni fase progettuale volto ad agevolare i processi di project monitoring da parte della DR-VE. Dovranno essere pianificate un numero congruo di riunioni periodiche di confronto con il soggetto attuatore. coerentemente con la programmazione delle consegne intermedie di fase;
2. CONSEGNA DI UN ELABORATO DI SINTESI, contenente:
 - definizione dei fabbisogni e sintesi di impostazione progettuale;

- concept distributivo funzionale di massima organico da sviluppare nella fase progettuale successiva;
3. PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA L'O.E. inoltre dovrà predisporre e consegnare il Piano di Gestione informativa (PGI), redatto a partire dall'Offerta di Gestione Informativa dell'opera consegnata in fase gara. Tale elaborato dovrà essere redatto utilizzando il template "BIMSO – Specifica Operativa OGI", messo a disposizione durante la fase di gara per la compilazione dell'offerta di gestione informativa (OGI), conformemente a quanto previsto nei capitolati informativi e documenti di processo BIM forniti dalla DR-VE con ogni contratto attuativo per la sua validazione da parte del RUP e del DEC del servizio. Il PGI è un documento dinamico in continuo aggiornamento durante l'esecuzione del servizio.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine saranno applicate le penali di cui al par. 12.

Durante la presente Fase è prevista un'interlocuzione continuativa con la Stazione Appaltante al fine di condividere le scelte progettuali che verranno sottoposte all'approvazione del Comando Legione Carabinieri Veneto, in tale step verrà valutata in via preliminare la conformità dei contenuti progettuali rispetto al quadro esigenziale del Reparto, ovvero la validità del layout architettonico e l'efficacia delle soluzioni tecniche proposte.

9.2 FASE 1 –PROGETTAZIONE PFTE

Il PFTE è redatto sulla base delle indicazioni contenute nel DIP e pertanto costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, nel rispetto ai requisiti ritenuti necessari, individuata dallo Studio di Fattibilità approvato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e le relative richieste fornite dallo stesso.

Il PFTE dovrà essere redatto secondo le prescrizioni indicate nell'art. 41 e nell' allegato I.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché secondo tutte le leggi e le norme di settore e la regola dell'arte. Individua compiutamente i lavori da realizzare, definendo in modo esaustivo ogni particolare dell'intervento, nel rispetto di tutti i vincoli esistenti, degli ulteriori criteri ed indicazioni espressi della Stazione Appaltante, nonché di quanto emergerà in fase di verifica/validazione. In tale ottica, l'appaltatore dovrà altresì interfacciarsi con il Comando Legione Veneto per il recepimento dei requisiti tecnici e funzionali del Reparto prima della Conferenza di Servizi.

Il costo dell'opera non potrà superare l'importo indicato nel calcolo sommario della spesa del DIP elaborato dal RUP, in caso contrario il progettista deve fermare le attività e informare prontamente il responsabile unico di progetto a mezzo pec, specificando gli elementi che hanno portato a discostarsi dall'importo fornito in sede di gara con analisi critiche e documentate dovendo in tal caso attendere istruzioni sulla prosecuzione delle attività.

Il PFTE dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dei titoli abilitativi o di altro atto equivalente. Inoltre, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che, nella successiva progettazione esecutiva, non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Per tutto quanto non previsto al presente articolo, si rimanda a quanto disposto alla Sezione II - Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà essere composto dagli elaborati, ove pertinenti, di seguito descritti:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed

eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate tramite la procedura di cui all'Allegato I.8;

- d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
- e) relazione di sostenibilità dell'opera;
- f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- g) modelli informativi e relativa relazione specialistica;
- h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi;
- i) computo estimativo dell'opera;
- l) quadro economico di progetto;
- m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato; **(non applicabile)**
- n) cronoprogramma;
- o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;
- p) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del D.lgs. 36/2023;
- q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente **(non applicabile)**

Inoltre, la S.A. prevede l'approfondimento delle seguenti tematiche e la redazione degli specifici elaborati di seguito descritti:

- studio delle interferenze, sia rispetto alle costruzioni limitrofe che rispetto ai sottoservizi presenti nel sito;
- studio della viabilità di accesso al cantiere e dell'impatto dell'installazione del cantiere sulla viabilità interna ed esterna, fornendo specifiche disposizioni tecniche e pratiche volte a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna all'area del cantiere, con particolare attenzione alla viabilità pedonale;
- relazione acustica al fine di garantire a seconda delle aree funzionali i requisiti di comfort e conformità normativa;
- progetto illuminotecnico di tutte le aree (spazi interni, corte, facciate esterne, aree esterne, copertura) comprensivo della relazione tecnica con calcoli; si richiede inoltre:
- progetto del verde (nuove essenze all'interno e/o all'esterno dell'edificio, compresi gli eventuali "tetti verdi"); nel quale dovranno essere specificatamente scelte, indicate e computate, oltre che le idonee essenze arboree, anche tutte le attrezzature ed apprestamenti necessari

atte a favorire una semplice manutenzione con la presenza di idonei impianti di irrigazione e drenaggio delle aiuole/vasi;

- lo studio all'interno della progettazione rispetto alla realizzazione dell'opera d'arte ai sensi della L. 717/1949 e delle relative linee guida;

Sono comprese negli elaborati richiesti nel livello riportato:

- l'analisi di confronto costi-benefici del progetto delle strutture a comprova della scelta tecnica prevista nel progetto, modellazione FEM delle strutture e output di verifica; relazioni descrittive tecniche e di calcolo complete di trattazione;
- i report afferenti ai livelli di coordinamento e verifica a carico dell'O.E relativi all'individuazione delle interferenze e delle incoerenze di progetto per i singoli Modelli e per i Modelli federati, nonché tra Modelli e contenuti bidimensionali, secondo i tre livelli identificati dalla UNI11337 parte 5 e secondo quanto esplicitato nelle "BIMMS - Method Statement";

Gli elaborati grafici dovranno altresì comprendere la rappresentazione dei lavori necessari ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio, in relazione alle attività di cantiere comprendendo, tra l'altro:

- la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione delle quantità da prelevare e delle eventuali esigenze di ripristino ambientale.

La Stazione Appaltante potrà richiedere ogni ulteriore documento ed elaborato necessario alla completa definizione del progetto, nonché la redazione di computi metrici parziali in relazione ad eventuali esigenze che dovessero emergere durante lo svolgimento delle attività.

Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda a quanto espressamente indicato nel D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

La verifica del PFTE sarà effettuata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 in due fasi (prima della trasmissione degli elaborati agli Enti per la Conferenza di servizi e successivamente agli esiti della stessa). Nel corso della progettazione, potranno essere richieste dal DEC o dal RUP consegne degli elaborati, anche parziali e intermedie per le verifiche ed i controlli. Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante prima dell'approvazione del progetto PFTE.

A conclusione del procedimento di Verifica della predetta fase verrà redatto un documento riportante l'esito delle attività di verifica e le eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale. L'aggiudicatario sarà comunque ritenuto responsabile dell'eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna del PFTE, che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia approvabile.

In linea generale eventuali modifiche ed adeguamenti del progetto PFTE e/o esecutivo, dovute a seguito dell'attività di verifica e valutazione progettuale, dovranno essere svolte nel tempo ritenuto congruo dal RUP (o suo delegato/supporto) o dall'Organo di verifica progettuale.

Ove il progetto implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formeranno oggetto di apposite relazioni che definiranno le problematiche e indicheranno le soluzioni da adottare in sede di progetto esecutivo.

Per l'espletamento di tale attività l'Aggiudicatario procederà ad un'attività di ascolto delle esigenze dell'Agenzia e dell'Arma dei Carabinieri, da organizzare eventualmente attraverso incontri con sin-

goli soggetti o gruppi, brainstorming, questionari, ecc., volti a meglio definire gli indirizzi di progettazione indicati dal R.U.P.

Tali proposte progettuali, che potranno essere ulteriori e diverse anche rispetto a quelle presentate in sede di offerta tecnica, saranno presentate al Committente, anche in forma multimediale e comunque nelle modalità prescritte dal R.U.P., per l'approvazione e l'indicazione degli indirizzi su cui sviluppare il progetto prima dell'approvazione degli Enti.

9.3 FASE 1 –PROGETTAZIONE ESECUTIVA

In seguito alla verifica del PFTE e all'ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, il Responsabile del procedimento (o se nominato, il DEC) dispone l'avvio della progettazione esecutiva con apposito provvedimento, che verrà realizzata anche in modalità BIM.

Il costo dell'opera non potrà superare l'importo stimato nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale. In caso contrario il progettista ferma le attività e informa tempestivamente e in forma scritta, il RUP attendendo istruzioni sul proseguimento.

Sulla base di detta documentazione, il progettista dovrà dare avvio alla propria attività di progettazione, già elaborata nel progetto di fattibilità tecnico economica, con i previsti interventi edilizi, il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con il PFTE. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; il progetto deve inoltre essere corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione, esso dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno alla base del contratto da stipulare con l'operatore economico che eseguirà i lavori: gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore dell'intervento una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni aspetto ed elemento.

Il progetto esecutivo dovrà essere conforme alla normativa sugli appalti pubblici i cui contenuti sono indicati all'art. 22 dell'Allegato I.7, del D.Lgs. 36/2023:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) computo metrico estimativo e quadro economico;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

- n) piano particellare di esproprio aggiornato;
- o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa;
- p-ter) capitolato informativo

Ed inoltre:

- relazione tecnica sugli obiettivi ESG dell'Agenzia del Demanio;
- redazione dei piani di gestione cantiere; capitolato tecnico con le specifiche di sostenibilità;
- definizione delle clausole contrattuali e gestionali per la successiva fase di appalto dei lavori.

Ricorrendo ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del D, Lgs. 36/2023, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto di fattibilità tecnico-economica all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi. La natura dei livelli di fabbisogno informativo, di carattere geometrico dimensionale e alfa-numerico, richiesti per il progetto esecutivo è definita nei requisiti informativi determinati nel CI, in relazione ai requisiti contenutistici previsti nel DIP. La specificazione dei livelli informativi, unitamente alla definizione delle finalità attese per i modelli informativi e delle eventuali regole di controllo di conformità, deve essere utilizzata per la verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione e può essere utilizzata nella gestione dei percorsi autorizzativi inerenti. L'accesso dei diversi soggetti interessati all'ambiente di condivisione dei dati nel corso della redazione del progetto esecutivo e dei relativi contenitori e modelli informativi è disciplinato contrattualmente, in riferimento alla struttura dell'ambiente stesso, così come definita dalla serie normativa UNI EN ISO 19650.

Il workflow necessario, e quindi richiesto, per la generazione delle viste bi-dimensionali estratte dal Modello, dovrà garantire che ogni singola lavorazione e l'insieme delle lavorazioni, tutte, siano realizzate secondo la rispondenza alle norme, generali e di dettaglio, e nel pieno rispetto della regola dell'arte. Ciascun elaborato dovrà quindi essere prodotto alla scala utile a dar compiutamente realizzazione all'opera o al manufatto, o le parti di essi, comprensivo di ogni necessario dettaglio; analoga condizione varrà per gli as-built e gli allegati contabili a qualsiasi titolo necessari, con l'obiettivo di completare efficacemente la rappresentazione dell'Opera Digitale.

Laddove il modello non consentisse una risposta come sopra definita, l'O.E. è tenuto ad implementare gli elaborati sino al raggiungimento del livello di definizione che la Stazione Appaltante, ovvero la Direzione Lavori, ritenesse necessario, anche a verifica positivamente eseguita. Resta inteso che le eventuali modifiche o integrazioni apportate agli elaborati estratti dovranno poi essere identicamente presenti nello specifico Modello Disciplinare.

La mancata rispondenza alla disciplina sopra indicata costituisce violazione alle obbligazioni contrattuali sottese e produrrà gli effetti di cui all'art.122 commi 3 e 4 d.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.

Prima dell'approvazione del Progetto Esecutivo, il Responsabile del Procedimento procederà, per mezzo dell'Organo di verifica, alla verifica del progetto per la successiva validazione, secondo quanto stabilito dall'art.42 del D. Lgs. 36/2023.

Sono a totale carico e spesa del progettista tutte le modifiche progettuali richieste, gli aggiornamenti e gli adeguamenti progettuali fino a quando il progetto, nel suo complesso, sia stato validato. Pertanto, a puro titolo esemplificativo, anche le semplici riedizioni di prezzi regionali aggiornati com-

porta l'obbligo per il progettista di aggiornare il progetto fino a quando lo stesso sia stato validato e senza che da tali attività ne possa derivare una pretesa economica da parte del progettista.

Inoltre,

- nel corso della progettazione, potranno essere richieste dal RUP consegne, anche parziali, intermedie per verifiche e controlli;
- qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenza di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica. Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale come specificato nel presente Capitolato. Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione;
- sarà compito dell'Incaricato, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto;
- sarà compito del progettista, in caso di adozione di un nuovo prezzario regionale (anche nel periodo intercorrente dall'approvazione del PFTE all'approvazione del progetto esecutivo da parte della S.A.), aggiornare i relativi prezzi e le conseguenti elaborazioni, senza che da tale attività possa discendere un corrispettivo aggiuntivo che, conseguentemente, non sarà riconosciuto. Per la predetta attività potrà solo essere riconosciuto un termine suppletivo, nel limite massimo di 30 giorni naturali e consecutivi.
- qualora, dopo la validazione, venissero richieste dall'Amministrazione, prima o durante l'esecuzione dei lavori e realizzazione dell'opera, modifiche di qualsiasi natura che comportino anche cambiamenti d'impostazione progettuale determinate da nuove e diverse esigenze, il progettista è tenuto a redigere (su richiesta della S.A.) gli elaborati necessari senza diritto di opposizione e nei tempi che saranno concordati tra le parti.

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, eventuali indagini e prove supplementari di laboratorio, ricerche, piani di sicurezza e quant'altro si renda necessario per la completa illustrazione e cantierabilità dell'opera, resterà di proprietà piena ed esclusiva della S.A., la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporne secondo necessità. Per le ipotesi di cui sopra, il professionista non solleverà eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

Nell'eventualità, approvata la progettazione esecutiva, non si dovesse proseguire con l'appalto di lavori, il professionista non potrà avanzare nessuna richiesta o maggior indennizzo per incarico parziale o minor utile stimato. Quanto sopra dovrà essere attentamente valutato dal concorrente in fase di formulazione della propria offerta alla gara del servizio in oggetto.

Per la gara lavori, secondo i criteri dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, il professionista dovrà fornire i criteri tecnici utili e necessari per la stesura del bando con la definizione di elementi di valutazione oggettivi e schematizzati e, in caso di offerta migliorativa, dovrà approvare le migliori presentate dall'impresa in coerenza con il progetto sviluppato, oltre a verificare gli elaborati progettuali da presentare in cantiere e caricare nelle piattaforme autorizzative.

9.4 FASE 2 – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E AGGIORNAMENTO CATASTALE (servizio opzionale)

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 114, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di servizi finalizzati alla progettazione di lavori complessi, poiché caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, ovvero da rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico, e per cui si richiede un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l'intero ciclo di vita dell'opera, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà, previa verifica della carenza di competenze o del personale necessario, di procedere al conferimento della direzione lavori e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al raggruppamento purché il ruolo del DL e del CSE siano svolti da professionisti distinti, previa verifica del possesso dei requisiti professionali, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli art. 114 comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14 al medesimo Codice, laddove sussistano i precitati presupposti e i requisiti di legge.

DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Egli provvede agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e alla contabilizzazione delle parti d'opera eseguite.

Il Direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente (art.114 e all. II.14 del D.Lgs 36/2023, D.M. 49/2018) e come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione del medesimo progetto;
- c) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 3;
- d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell'articolo 4;
- e) impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma

scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;

- f) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- h) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. La direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- l) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP. Il direttore dei lavori può avvalersi di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale;
- m) verificare, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
- n) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore;
- o) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
- p) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest'ultimo;
- q) fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;

- r) determinare in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- s) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- t) procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere;
- u) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo;
- v) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
- z) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- aa) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il coordinatore dei flussi informativi, di cui al medesimo Allegato, assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale.

Il Direttore dei Lavori impartisce inoltre tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il corretto avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di altri eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva.

Si precisa che il Direttore dei lavori dovrà assicurare una adeguata presenza in cantiere rispetto alle tipologie di interventi che si realizzeranno ed in caso di urgenze e/o specifiche esigenze, una disponibilità immediata nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici.

Tale figura è già remunerata negli oneri professionali dell'operatore economico e dovrà, comunque essere presente con cadenza programmata e sicuramente ogniqualvolta la sua presenza sia richiesta dalle attività previste. Contestualmente, il predetto DL dovrà inviare al RUP (o suo delegato) un verbale di visita di cantiere.

Al termine dei lavori eseguiti, l'incaricato dovrà raccogliere tutta la documentazione e tutte le certificazioni che devono essere prodotte dalle Ditte Appaltatrici necessarie per i collaudi tecnico impiantistici e per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni (esempio CPI Vigili del Fuoco, Nulla osta allo scarico, ecc.).

Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici.

Nel corso dell'esecuzione dell'opera dovrà essere data immediata comunicazione al RUP e con congruo anticipo, gli eventi che potrebbero generare la predisposizione di varianti al progetto approvato. Tale comunicazione dovrà essere accompagnata da una circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa-economica di variazione progettuale. La Perizia dovrà essere redatta solo a seguito di autorizzazione scritta da parte del RUP nei tempi assegnati.

Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell'espletamento dell'incarico di DL, compresi quelli degli eventuali Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere, e quelli del CSE, rimarranno in proprietà al Committente, che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza (file sorgente originale modificabile in forma non protetta). Il costo di riproduzione di tali elaborati si intende ricompreso all'interno dell'onorario della prestazione professionale.

Il direttore dei lavori dovrà, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, produrre tutta la documentazione tecnica ed amministrativo-contabile necessaria all'accertamento dei lavori. L'incarico di Direttore dei Lavori verrà svolto in ottemperanza all'art. 114 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'allegato II.14 e secondo le modalità previste dal D.M. 07/03/2018, n. 49.

Le attività del Direttore dei lavori relative agli aggiornamenti progettuali dovranno essere svolte in modalità BIM in conformità al Capitolato Informativo "BIMSM-Specifica Metodologica" del Servizio di Progettazione Esecutiva che contiene i requisiti informativi e gli indirizzi di processo da applicarsi nel caso di redazione e definizione di eventuali varianti in corso d'opera.

Inoltre, l'Aggiudicatario è tenuto alla verifica della documentazione e dei modelli digitali "As-Built" predisposti dall'Appaltatore dei lavori in coerenza con le richieste della S.A., ovvero con le specifiche documentali di processo BIM fornite all'esecutore dei lavori. Nello specifico è compito dell'Aggiudicatario verificare che in tale elaborazione dell'Opera Digitale siano riportate tutte le modifiche effettuate in corso d'opera rispetto al progetto esecutivo, al fine di raccogliere in un'organica documentazione finale tutte le informazioni necessarie alla futura gestione e manutenzione dell'opera.

Il DL dovrà attentamente vigilare e verificare, in corso d'opera, l'esatta osservanza dei criteri ambientali minimi (CAM) da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e rendere, nella relazione sul conto finale, attestazione con la quale riferisce l'esatto adempimento alle predette norme e che i materiali utilizzati sono conformi ai predetti criteri.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione prevede l'espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite ed attribuite dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà assicurare la costante vigilanza del cantiere in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii garantendo visite frequenti nel cantiere in questione, con la stesura di verbali. L'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori verrà svolto in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs. 81/08 ed in particolare dovrà coordinarsi con il responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori.

Il CSE dovrà in particolare assicurare la coerenza tra i POS e il Piano di sicurezza e Coordinamento ed il cronoprogramma dei lavori indicati nel contratto d'appalto dei Lavori, verificando e controllando gli adempimenti delle maestranze alle predette previsioni.

Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente, oltre alle mansioni di cui alle disposizioni normative citate, il professionista dovrà svolgere le seguenti specifiche mansioni:

- a) garantire al RUP l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti da norme cogenti o da prescrizioni fornite dagli Enti competenti;
- b) proporre la bozza della "notifica preliminare" di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08 al RUP in tempo utile per l'invio agli Enti competenti entro i termini previsti dalla normativa. Tale bozza dovrà essere inoltre inviata al RUP in occasione di ogni successivo aggiornamento (modifica dei soggetti esecutori, dei dati generali del cantiere ecc.). Verifica il deposito della notifica preliminare e la sua affissione in cantiere;
- c) garantire, nelle forme più opportune durante tutta la durata dei lavori, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'Impresa;
- d) garantire la propria personale presenza in cantiere non meno di una volta a settimana e, in forma continuativa, ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato oppure lavorazioni così identificate all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- e) garantire l'aggiornamento del Piano di Sicurezza qualora si presenti una variazione alle modalità operative delle lavorazioni;
- f) garantire la propria personale presenza in cantiere quando lo richiedano il DL o il RUP;
- g) provvedere alla redazione di un verbale di ogni sopralluogo effettuato in cantiere. In tali verbali dovranno essere indicati almeno i seguenti dati:
 - data e ora del sopralluogo in cantiere;
 - elenco delle Imprese presenti in cantiere con gli estremi delle eventuali autorizzazioni al subappalto (ovvero di comunicazione del subcontratto);
 - elenco degli operai e del personale tecnico delle Imprese presenti in cantiere, con riferimento al numero di matricola;
 - elenco dei mezzi d'opera, presenti in cantiere, con verifica della presenza della relativa documentazione e della loro idoneità;
 - verifica della documentazione presente in cantiere in rapporto all'avanzamento dei lavori;
 - individuazione, per ciascuna Impresa presente in cantiere, dell'elenco delle lavorazioni in corso di esecuzione e loro localizzazione;
 - descrizione del sopralluogo e del relativo esito;
 - elenco delle difformità riscontrate con indicazione, per ciascuna di esse, delle relative azioni di adeguamento da intraprendere;
 - elenco delle precedenti difformità segnalate non ancora sanate con riferimento al numero e alla data del verbale con il quale le stesse venivano riscontrate.

I verbali dovranno essere redatti dal Coordinatore e dal Direttore Tecnico del Cantiere e quindi inviati alla D.L. che lo restituirà sottoscritto per ricevuta e presa visione. A firma apposta, il predetto verbale dovrà essere trasmesso al RUP per sua presa visione;

- h) redigere, con cadenza **mensile** e al termine dei lavori, una **relazione** che riepiloghi l'andamento del cantiere in relazione alla gestione della sicurezza;

- i) verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori, subaffidatari e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile acquisendo il DURC per il tramite della Stazione Appaltante. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al RUP;
- j) verificare l'adempimento da parte di tutte le imprese esecutrici delle disposizioni di cui all'art. 5 "*Identificazione degli addetti nei cantieri*" della L. 136/10;
- k) fornire tutti i dati e tutte le indicazioni utili alla redazione, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa, delle eventuali controdeduzioni alle riserve iscritte dall'Appaltatore.

Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovrà verificare la regolarità del Fascicolo dell'Opera nonché le prescrizioni contenute e occuparsi del suo aggiornamento se necessario.

In aggiunta alle responsabilità di cui sopra sarà onere del CSE aggiornare il modello BIM della sicurezza elaborato in fase di Progettazione ogni qualvolta se ne renda necessario ed in particolare nel caso di modifiche e/o aggiornamenti apportate al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'attività dovrà essere sviluppata e gestita conformemente a quanto stabilito dallo specifico capitolato informativo "BIMSM Specifica Metodologica CSE" e la Linea Guida per la produzione informativa "BIMMS - Method Statement" allegati al presente Capitolato, nonché, stante la natura sperimentale e del tutto innovativa dell'attività, da futuri documenti specifici prodotti dalla Stazione Appaltante che verranno forniti all'Aggiudicatario nel momento di attivazione del servizio specifico.

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI SUPPORTO

A supporto del servizio richiesto, verrà fornita la documentazione tecnica costituente il servizio di Progetto Preliminare, commissionato dal Comune di Eraclea è approvato con alcune indicazioni dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con prot. n. 1589/N-5-2 d prot. "P" del 25/07/2023, le linee guida "Parametri per la progettazione di infrastrutture tipo" del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (ed. 2024) e il DIP. Tale documentazione sarà resa disponibile attraverso l'invio di un link per l'accesso ad un sistema di condivisione "cloud", su richiesta dell'Operatore Economico da effettuare attraverso richiesta scritta da inviare all'indirizzo: niccolo.zennaro@agenziademanio.it entro la data di presentazione dell'offerta.

L'accettazione della documentazione fornita dalla S.A. avviene sotto piena ed esclusiva responsabilità dell'affidatario. Della succitata documentazione, l'operatore dovrà tenerne conto nella formulazione dell'offerta.

L'accettazione dell'incarico ad opera del professionista comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dello stesso che sarà altresì responsabile del controllo della validità dei risultati delle attività conoscitive sopra illustrate.

L'indisponibilità di informazioni o la presenza di eventuali inesattezze negli elaborati e/o nelle documentazioni messe a disposizione da parte del Committente non potrà in ogni caso costituire motivo, per l'Affidatario, di chiedere indennizzi o maggiorazioni del compenso contrattualmente pattuito, restando comunque a carico dell'Affidatario stesso il reperimento, anche presso uffici di altri Enti, della documentazione che si rendesse necessaria per lo svolgimento del servizio.

11. DURATA DEI SERVIZI E PROCEDURE DI APPROVAZIONE

11.1 REGOLE GENERALI

Il servizio sarà avviato su disposizione del RUP (o del DEC se nominato).

A consegna avvenuta ed **entro il termine dei successivi 15 giorni**, il progettista presenterà al DEC il Piano di Lavoro comprendente tutti gli elementi di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi.

Il Piano di Lavoro dovrà essere dettagliato ed esecutivo e dovrà riguardare tutte le attività a carico dell'aggiudicatario; dovrà essere redatto sulla base della metodologia, dell'organizzazione e del cronogramma proposti in Offerta ed essere costantemente aggiornato.

L'inizio di ciascuno step della progettazione è subordinato al rilascio, con esito positivo, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e altri assensi necessari da parte degli enti preposti (ULSS, VVF, Comune, Soprintendenza, S.A., Organo di verifica progettuale, etc.), e prenderà avvio dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP (o del DEC se nominato).

Durante l'espletamento dell'incarico il professionista incaricato avrà l'obbligo di presenziare alle riunioni, conferenze, comitati che si rendessero necessari per l'acquisizione di pareri e assensi, compresa la produzione di copie cartacee o su formato digitale che venissero richieste da parte degli enti preposti, compresa l'elaborazione di ulteriori documenti funzionali al rilascio dei relativi pareri.

Nel corso della progettazione, potranno essere richieste dal RUP (o dal DEC se nominato) consegne, anche parziali, intermedie per verifiche ed i controlli.

La consegna degli elaborati previsti per le fasi intermedie, completi di ogni contenuto previsto dal presente capitolato, avverrà secondo le modalità stabilite dal DEC (se non nominato, saranno stabilite dal RUP). In generale, la consegna avverrà sia in formato cartaceo, sia in formato digitale tramite cartella digitale "cloud" messa a disposizione dalla Stazione Appaltante sul portale UpDate, nei tempi e modi che saranno comunicati.

La consegna degli elaborati da parte del progettista dovrà essere comunicata (dallo stesso) tramite PEC da inviare al RUP e al DEC, specificando l'avvenuto caricamento nel cloud dei file progettuali. La documentazione cartacea dovrà essere consegnata presso la sede dell'Agenzia del Demanio – DR Veneto, entro sette giorni dalla consegna della versione digitale.

Dal momento della consegna verranno interrotti i termini per l'esecuzione del servizio e inizierà l'attività di verifica degli elaborati da parte della Stazione Appaltante, propedeutica all'invio del progetto agli Enti per l'espressione del parere di competenza.

In linea generale eventuali modifiche ed adeguamenti del progetto, dovute a seguito dell'attività di verifica progettuale, dovranno essere svolte nel tempo ritenuto congruo dal RUP (o suo delegato/supporto o dal DEC se nominato) o dall'Organo di verifica progettuale che, in ogni caso, non potrà eccedere un numero fisso di giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione delle richieste di integrazione o modifiche, come meglio specificato al paragrafo successivo.

Gli elaborati progettuali preliminarmente verificati verranno sottoposti all'approvazione degli Enti preposti al rilascio del proprio parere/nulla osta. In relazione a ciò, il professionista dovrà produrre le elaborazioni progettuali in esemplari sufficienti alle superiori operazioni. Durante l'esame degli elaborati, il Progettista avrà l'obbligo di fornire al Committente tutta l'assistenza necessaria per rendere agevole e spedita l'approvazione.

La conclusione di ciascuno step progettuale avverrà, previa acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (ULSS, VVF, Stato, Regione,

Comune, Soprintendenza, Arpav, ecc.), a seguito di verifica finale positiva (per il livello progettuale esaminato) ed approvazione della documentazione progettuale da parte della Stazione Appaltante.

Nel caso della progettazione esecutiva, la conclusione avverrà con la validazione del progetto.

Ciascuna attività di verifica si concluderà con la redazione ed emissione di un "Rapporto tecnico di verifica del progetto" contenente le eventuali azioni correttive da intraprendere per adeguare il progetto a quanto richiesto dalla Stazione appaltante.

Il Rapporto verrà trasmesso al progettista il quale avrà a disposizione precise tempistiche, stabilite dal RUP (o se nominato, dal DEC) a suo insindacabile giudizio in accordo con i verificatori, per effettuare le correzioni richieste, al termine delle quali verranno applicate le penali ai sensi del presente Capitolato.

Si sottolinea l'importanza che il Progettista imposti le sue attività, ed in particolare la redazione degli elaborati progettuali, secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spedita la verifica, la valutazione e l'approvazione.

Altresì il progettista avrà l'onere di coordinarsi con eventuali altri professionisti presenti in cantieri interferenti o con altri operatori economici incaricati dalla Stazione Appaltante per eventuali servizi/lavorazioni specialistiche senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e senza alcun maggior compenso per il professionista.

Si precisa che qualora dalla verifica del progetto si evidenzino carenze progettuali sostanziali (sia in termini di quantità di elaborati previsti per il livello di progettazione richiesto che di qualità e livello di definizione dei medesimi), non saranno concesse proroghe dei termini e verranno comunque applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili. Ciò al fine di non dilatare in modo artificioso i tempi stabiliti per l'esecuzione del servizio in oggetto.

Resta nella facoltà della Stazione Appaltante procedere ad una sospensione dei tempi di esecuzione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati presentati in relazione a ciascuna fase sopra descritta dovessero rendere necessario un approfondimento ed una revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e/o di verifica strutturale e/o di progettazione, nonché per circostanze imputabili ad adempimenti di competenza degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni e/o pareri necessari per lo svolgimento del servizio.

Le verifiche da parte del Committente non sollevano il professionista dagli obblighi assunti con la firma del Contratto né dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista.

11.2 TEMPI DI ESECUZIONE DELLE FASI

Per la Fase 1: il tempo massimo a disposizione per l'esecuzione del servizio dell'intera Fase 1, corrisponde a complessivi 180 giorni naturali e consecutivi; articolati come specificato nel prosieguo del presente documento.

Per la Fase 2 (opzionale): il tempo è coincidente con quello di esecuzione dei lavori.

Nel tempo massimo a disposizione per l'esecuzione del servizio progettuale sono esclusi i tempi per l'attività di verifica delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, i tempi per l'approvazione delle indagini o del progetto da parte degli Enti competenti e i tempi della validazione.

Il mancato rispetto della tempistica, definita e articolata nel modo che si dirà nel prosieguo del presente paragrafo, comporterà per l'appaltatore una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo della Fase, salvo il maggior danno.

La decorrenza dei termini inizierà con formale consegna e avvio del servizio da parte del RUP (o DEC se nominato) o, se l'avvio del servizio fosse già contenuto nel contratto e contestuale alla sua firma, dalla data di stipula contrattuale. Il predetto avvio del servizio, se non coincidente con la data di stipula del contratto, potrà essere impartito/comunicato all'appaltatore anche tramite PEC.

Si chiarisce che nei tempi per l'esecuzione del servizio sono ricompresi anche quelli necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni in genere da parte degli enti preposti all'espressione dei predetti pareri e per la concessione di autorizzazioni e nulla osta per la cantierabilità dell'opera.

Si riporta l'articolazione dei tempi del servizio (la cui decorrenza è vincolata all'avvio del servizio da parte del RUP o del DEC se nominato) il cui mancato rispetto comporterà l'applicazione della penale (come sopra indicata) che sarà calcolata sull'intero importo contrattuale della Fase (non per singoli Step).

La durata della singola FASE è da intendersi riferita alla totalità delle attività previste al suo interno, al netto delle approvazioni di Enti esterni alla S.A. e dei tempi di verifica. È facoltà dell'O.E. all'interno della tempistica della singola fase, organizzare le proprie attività, previa condivisione di opportuno cronoprogramma sottoscritto tra le parti.

FASE 1 – STEP 1 DURATA COMPLESSIVA 15 GIORNI: l'O.E., entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del singolo contratto attuativo, dovrà predisporre e consegnare alla DR-VE il Piano di Lavoro e l'Elaborato di sintesi comprendente tutti gli elementi di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi in oggetto e il Piano di gestione informativa aggiornato, come meglio dettagliati all'art. 9.1.

FASE 1 – STEP 2 DURATA COMPLESSIVA 105 GIORNI. Sviluppo del Progetto Fattibilità Tecnico Economica (PFTE); 105 giorni naturali e consecutivi per il PFTE e relativa consegna di tutta la documentazione ed elaborati previsti dalla legge e dal presente Capitolato Tecnico.

In tale Step sono compresi anche i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento dei nulla osta e delle autorizzazioni in genere da parte degli enti preposti e vincolanti l'avvio dei lavori, **oltre alle richieste di pareri per gli allacciamenti alle utenze con definizione dei relativi oneri.**

Apporto di eventuali integrazioni e modifiche al PFTE a seguito della verifica del progetto i cui tempi saranno dettati a discrezione del RUP in funzione delle non conformità/osservazioni rilevate, decorrenti dalla ricezione, da parte del progettista, delle osservazioni derivanti dalla verifica.

Fatta salva la prima revisione del progetto, all'interno dei tempi indicati dal RUP, le successive revisioni dello stesso per non conformità/osservazioni non recepite/integrazioni, verranno conteggiati come giorni di penale.

Se a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi, dovesse essere necessario apportare modifiche o integrazioni al progetto, il RUP concederà all'appaltatore un termine suppletivo non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per il loro sviluppo. Successivamente si procederà all'ulteriore verifica progettuale.

Lo sfioramento delle tempistiche di volta in volta comunicate dal RUP, comporterà l'applicazione delle penali.

FASE 1 – STEP 3 DURATA COMPLESSIVA 60 GIORNI. La progettazione esecutiva e relativa consegna di tutta la documentazione ed elaborati previsti dalla legge e dal presente Capitolato Tecnico. In tale Step sono compresi anche i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento dei nulla osta e delle autorizzazioni in genere da parte degli enti preposti e vincolanti l'avvio dei lavori.

Sono previste in tale fase anche le eventuali integrazioni e modifiche del progetto esecutivo a seguito della verifica del progetto. Per ciascuna consegna sopra descritta, lo sfioramento delle tempistiche indicate comporterà l'applicazione delle penali.

Fatta salva la prima revisione del progetto, all'interno dei tempi di verifica indicati dal RUP, le successive revisioni del progetto per non conformità/osservazioni non recepite verranno conteggiate come giorni di penale.

FASE 2 (opzionale). Tutte le attività operative di coordinamento della sicurezza e la direzione lavori, sono correlate alla durata dell'esecuzione dei lavori e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione, con l'aggiornamento del Fascicolo Tecnico dell'Opera e con il rilascio di tutti i pareri positivi, in corso di esecuzione dei lavori, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (ULSS, VVF, Regione, Comune, Arpav, Soprintendenza, Inail, ecc.), **oltre alla gestione delle pratiche per gli allacciamenti alle utenze** nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo.

12. PENALI

L'affidatario del servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della esecuzione delle attività appaltate.

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nell'articolo precedente e non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo contrattuale netto relativo alla Fase di riferimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Si precisa che le penali verranno applicate anche per ritardi nelle tempistiche intermedie nella verifica del progetto o per consegne parziali della documentazione richiesta da contratto ovvero per tutte le ipotesi contemplate nel presente capitolato.

Analogamente a quanto sopra, le penali (nella misura poc'anzi indicata) saranno applicate anche nel caso di verifica, ex art. 42 del D. Lgs. 36/2023, i cui risultati siano di non conformità e comportino la necessaria rielaborazione (anche parziale) delle elaborazioni progettuali, a prescindere del livello progettuale sottoposto a verifica, oltre il maggior danno. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

In ossequio a quanto previsto dal primo comma dell'art. 126 D.lgs. 36/2023 le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale; ove le penali superino tale ammontare l'Amministrazione avrà espressa facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, avendo valore di clausola risolutiva espressa.

Salvo lo sfioramento dei tempi di esecuzione del servizio, che determina l'applicazione della penale senza alcuna formalità o contestazione, gli eventuali ulteriori inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all'affidatario dalla Stazione Appaltante (e per esso il RUP o il DEC se nominato); l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento contestato.

L'affidatario è l'unico responsabile, nei confronti della S.A., anche degli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti, dallo stesso, nell'esecuzione dell'appalto (subappaltatori, subaffidatari, collaboratori), pertanto previsioni contrattuali tra le parti (tra appaltatore e subappaltatore/subaffidatario/etc...) che prevedevano previsioni diverse, non sono opponibili nei confronti della S.A..

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida né di accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'affidatario del Servizio prende atto e accetta che:

- l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni (materiali e immateriali);
- l'applicazione delle stesse penali potrà avvenire in qualsiasi momento durante l'esecuzione del servizio e non necessariamente al primo evento che ha dato origine all'applicazione della penale.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte delle Amministrazioni coinvolte o per l'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al R.U.P., prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione della prestazione.

13. FORMA E QUANTITÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

In linea generale la documentazione finale prodotta dall'Aggiudicatario a conclusione di tutte le attività di verifica, validazione e approvazione già descritte in precedenza, dovrà essere fornita secondo le modalità di seguito indicate, salvo ulteriori precisazioni da concordarsi con il RUP:

- su supporto informatico (oltre al portale Update dell'Agenzia) nei formati aperti e editabili;
- su supporto informatico (oltre al portale Update dell'Agenzia), nel formato per documenti editabili, PDF, firmate digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;
- su supporto cartaceo, in tanti esemplari originali quanti quelli richiesti dagli enti preposti al rilascio dei pareri e, comunque ulteriori 2 esemplari originali per la S.A., su pagine nei formati della serie A previsti dallo standard internazionale ISO 216 e correntemente accettati dalla prassi consolidata, piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc.), sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa.

Oltre alle consuete modalità di presentazione delle elaborazioni, la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza dovrà essere condotta anche in modalità BIM, nominata, organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante mediante il portale *UpDate* con le modalità indicate nelle Linee Guida Produzione Informativa BIM (METHOD STATEMENT PROCESS), nelle Specifiche Metodologiche (BIMSM) relative alle attività di rilievo, progettazione, direzione lavori e

coordinamento della sicurezza e in coerenza con il Piano di Gestione Informativa redatto dall'appaltatore sulla base dell'OGI fornito in fase di gara.

Gli elaborati grafici di progetto redatti in digitale dovranno essere sviluppati per *layers*, avendo l'accortezza di individuare una codifica alfanumerica per ordinare gli stessi in relazione ai piani, funzioni, ecc. La codifica e la strutturazione dei file e il relativo elenco dei *layers* dovrà essere successivamente resa in documento riepilogativo. Nel formato editabile dovrà, inoltre, essere presente la medesima impaginazione degli elaborati prodotti in formato cartaceo e pdf.

Alla Stazione appaltante dovranno essere fornite, tutte le risultanze delle eventuali indagini, verifiche e prove *in situ*, in originale, così come acquisite dagli enti certificatori, oltre che in formato digitale PDF firmati digitalmente.

Tutti i file forniti su supporto informatico non dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali password o simili (si rimanda alle specifiche metodologiche). In particolare:

- Le relazioni: su supporto informatico, nel formato aperto ed editabile, ODT, e nel formato aperto e non editabile, PDF, firmati digitalmente dall'appaltatore e dal responsabile e referente della parte del servizio; su supporto cartaceo, su pagine nei formati della serie A di cui alla ISO 216, previsti dallo standard internazionale e correntemente accettati dalla prassi consolidata, timbrati e firmati dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;
- Le fotografie: su supporto informatico, nel formato per immagini aperto JPEG/RAW, con risoluzione non inferiore a 300 dpi e dimensioni minime pari a 18 cm × 13 cm o 13 cm × 18 cm; su supporto cartaceo come sopra specificato;
- Gli elaborati grafici: su supporto informatico, nel formato aperto ed editabile, DWG/DXF e/o altro, e nel formato aperto e non editabile, PDF, firmati digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato; su supporto cartaceo come sopra specificato;
- Il modello di calcolo: su supporto informatico, nel formato aperto ed editabile;
- I certificati contenenti le risultanze delle verifiche, indagini e prove in situ: sui supporti e nei formati, in originale o in copia conforme, come acquisiti dai rispettivi enti;
- Tutta la documentazione (nel formato sorgente editabile; nel formato PDF e nel formato PDF firmato digitalmente) oltre che in formato cartaceo, dovrà essere caricata sul portale upDATE dell'Agenzia.

Tutti i file forniti su supporto informatico non dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali password o simili.

Gli elaborati prodotti resteranno di **proprietà piena ed assoluta dell'Ente** che potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilirne le modalità ed i tempi di ogni utilizzo, ovvero metterli a disposizione di terzi per la prosecuzione dell'appalto (anche nel caso di risoluzione contrattuale) o l'avvio di appalti diversi per cui si dovesse rendere opportuno o necessario l'uso dei predetti elaborati.

L'Agenzia del Demanio è autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal Professionista nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Ferma restando la proprietà intellettuale del professionista incaricato, circa le elaborazioni tecniche (relazioni, schede, elaborati ecc.) fornite ad espletamento dell'incarico ricevuto, la S.A. è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva delle stesse in tutti i formati consegnati (doc, pdf, Dwg, Dxf, IFC ecc.).

La S.A. si riserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni per altri scopi istituzionali, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché l'ingerenza dell'Agenzia nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità del Progettista incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopracitate modalità.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri, spese e responsabilità del Progettista tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- gli oneri di trasporto, attrezzature, software e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- oneri di vitto e alloggio derivanti dalla attività di progettazione, Direzione Lavori, riunioni operative e di verifica, sicurezza;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti;
- indagini;
- prove ed accertamenti di laboratorio;
- operazioni catastali;
- opere provvisorie e incantieramento connesso al servizio affidato;
- quanto offerto dal concorrente, in aggiunta, ed esplicitato nella propria offerta tecnica;
- ogni e qualsiasi spesa necessaria all'espletamento esaustivo del servizio affidato, compresi i noli, gli ammortamenti e gli interessi passivi per esposizioni bancarie.

Il professionista con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di elaborazione e svolgimento del servizio anche in relazione all'inserimento dell'immobile nel contesto urbanistico, della logistica e dei trasporti connessi all'esecuzione dei lavori, l'impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo ed i costi dell'incarico.

14. STIMA DEI SERVIZI E DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

Per le attività previste nell'incarico il valore del servizio è così determinato:

L'importo è da considerarsi "a corpo", pertanto l'importo d'aggiudicazione resterà fisso ed invariabile e in nessun caso potrà essere soggetto a variazione a fronte delle attività/servizio rese/so.

In particolare, se la S.A. dovesse optare per l'esclusione di parte dell'attività prevista nel servizio, o di parte del servizio stesso, anche se oggetto di contratto, tale attività sarà detratta dal compenso, in quanto attività/servizio non reso.

Si precisa che l'importo indicato, paria **a € 494.480,45 (contratto principale € 294.627,32 - contratto opzionale € 199.853,13)** al netto degli oneri previdenziali e IVA di Legge deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i servizi e le attività, le prestazioni, le forniture e le provviste, le pro-

ve e indagini conoscitive, le spese (anche quelle di laboratorio), imposte e quanto altro occorrente per dare il servizio completamente compiuto a perfetta regola d'arte nel rispetto di quanto disciplinato dalle leggi e dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

Prestazione	Importo	Totale	Incidenza %
Fase progettazione PFTE	€ 127 739,52	€ 158 345,92	53,74%
Spese in fase progettuale	€ 30 606,40		
Fase progettazione Esecutiva	€ 109 939,83	€ 136 281,40	46,26%
Spese in fase progettuale	€ 26 341,57		
Totale contratto principale		294 627,32 €	100,00%
Fase di esecuzione	€ 161 707,12	€ 199 853,13	100,00%
Spese in Fase di esecuzione (opzionale)	€ 38 146,01		
Totale contratto opzionale		199 853,13 €	100,00%
Totale		494 480,45 €	

	Importo a base di gara
SERVIZIO PRINCIPALE	€ 294.627,32
SERVIZIO OPZIONALE	€ 199.853,13

Il compenso del servizio, come sopra quantificato, è stato determinato sulla base dell'importo stimato dei lavori da eseguire.

Nell'eventualità l'importo dei lavori dovesse risultare inferiore o superiore rispetto a quello stimato (esempio, a seguito della progettazione di maggior dettaglio o a seguito dell'adozione di un prezzario regionale aggiornato, o a seguito delle richieste delle amministrazioni, etc...) non si procederà con l'adeguamento del compenso e di questo il concorrente dovrà tenerne conto durante l'elaborazione della propria offerta.

Il compenso professionale è stato quantificato in base alle attività ed i servizi da svolgere, comprensive di spese ed oneri ed anche di oneri ed attività accessorie compreso il 10% per lo svolgimento in BIM e le relative spese. Il calcolo è stato eseguito prendendo a riferimento il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, come di seguito esposto:

Le spese e gli oneri accessori ammontano complessivamente ad € 95.093,98 ovvero il 23,96% (spese ed oneri sui compensi, per servizi/attività accessorie comprese le spese e relativi oneri e altre spese, noli e vari) di cui € 56.947,97 per il servizio principale ed € 38.146,01 per il servizio opzionale.

La S.A. si riserva espressamente fin d'ora la facoltà di procedere alla modifica del contratto in corso di esecuzione secondo le previsioni dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente Capitolato prestazionale, ribassato della percentuale di sconto offerto dall'Aggiudicatario, costituirà il corrispettivo (compenso + spese) spettante per i servizi commissionati, ivi comprese le esplorazioni e le attività accessorie. Il prezzo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni onere, restando esclusi, se dovuti, i soli oneri di Legge a carico del Committente.

Si riporta, di seguito, la tabella riassuntiva dei compensi.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI - PERCENTUALI DI INCIDENZA - COMPENSI						
CATEGORIA / ID.OPERE	Classi e Categoria L. 143/49 (corrispondenza)	IMPORTO PRESUNTO	INCIDENZA (%)	LIVELLI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - COMPRESO 10% BIM		COMPENSO CALCOLATO
		DEI LAVORI SUL QUALE E' STATO CALCOLATO IL CORRISPETTIVO				
E.15	I/c	€ 1 041 240,00	32,93%	Progettazione PFTE	€ 41 020,04	€ 130 676,31
				Progettazione Esecutiva	€ 36 127,74	
				Direzione Lavori e CSE opzionale	€ 53 528,53	
S.03	I/g	€ 900 000,00	32,89%	Progettazione PFTE	€ 47 010,21	€ 130 535,71
				Progettazione Esecutiva	€ 32 625,32	
				Direzione Lavori e CSE opzionale	€ 50 900,18	
IA.01	III/a	€ 900 000,00	5,49%	Progettazione PFTE	€ 6 723,27	€ 21 786,02
				Progettazione Esecutiva	€ 6 464,70	
				Direzione Lavori e CSE opzionale	€ 8 598,05	
IA.02	III/b	€ 205 200,00	8,33%	Progettazione PFTE	€ 9 570,19	€ 33 042,33
				Progettazione Esecutiva	€ 10 073,88	
				Direzione Lavori e CSE opzionale	€ 13 398,26	
IA.03	III/c	€ 48 000,00	4,12%	Progettazione PFTE	€ 4 733,66	€ 16 343,55
				Progettazione Esecutiva	€ 4 982,79	
				Direzione Lavori e CSE opzionale	€ 6 627,10	
IA.04	III/c	€ 288 000,00	16,25%	Progettazione PFTE	€ 18 682,15	€ 64 502,55
				Progettazione Esecutiva	€ 19 665,40	
				Direzione Lavori e CSE opzionale	€ 26 155,00	
TOTALE COMPENSI AL NETTO DELLE SPESE E ONERI			100,00%	Servizio principale	€ 237 679,35	€ 396 886,47
				Servizio opzionale - DL e CSE	€ 159 207,12	
PRESTAZIONI A DISCREZIONE - Prestazioni e servizi integrativi			2,63%	Servizio principale		€ 2 500,00
				Direzione Lavori e CSE opzionale	€ 2 500,00	
SPESE E ONERI ACCESSORI DEL SERVIZIO PRINCIPALE 23,96%				Servizio principale	€ 56 947,97	€ 95 093,98
				Servizio opzionale - DL e CSE	€ 38 146,01	
IMPORTO COMPLESSIVO				Servizio principale	€ 294 627,32	€ 494 480,45
				Servizio opzionale - DL e CSE	€ 199 853,13	

Saranno a carico dell'Aggiudicatario, inoltre, tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.

Poiché è espressamente stabilito che con la sola presentazione dell'offerta, l'Aggiudicatario riconosce che l'importo contrattuale dell'appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile e commisurato all'oggetto dell'appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

Con la firma del Contratto l'Aggiudicatario riconosce, inoltre, di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nonché per ogni onere riferibile al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del Servizio nei termini contrattuali.

Con la firma del Contratto, l'Aggiudicatario riconosce di essere pienamente edotto e di avere tenuto in debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse, che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza delle condizioni poste alla base dell'esecuzione del Servizio, nonché, della distanza dei luoghi, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle prestazioni appaltate.

15.1. ANTICIPAZIONE

Per i Servizi di Ingegneria e Architettura, qualora ne venga fatta richiesta, nei tempi e modi di cui all'art. 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'anticipazione del prezzo è pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 33 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023.

L'anticipazione del prezzo è corrisposta entro il termine di 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche in caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9, del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

15.2. PAGAMENTI

Previo riscontro favorevole da parte del DEC e previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente e della relativa polizza, il RUP emetterà il certificato di pagamento del corrispettivo per la prestazione professionale oggetto dell'appalto. La liquidazione sarà fatta al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, previa verifica del servizio reso, secondo la seguente articolazione:

IN FASE PROGETTUALE – FASE 1:

- **Anticipazione contrattuale** (commisurata al corrispettivo della fase progettuale e previa costituzione delle garanzie di legge);
- **Step PFTE:** il corrispettivo è pari a € 158.345,92 soggetto a ribasso

Verrà liquidato il 100% dell'importo complessivo dell'incarico relativo al presente step di fase (dal quale detrarre quota parte dell'anticipazione contrattuale, eventualmente corrisposta, proporzionalmente all'importo del predetto livello progettuale).

La liquidazione avverrà a seguito della verifica delle integrazioni e modifiche richieste e ottenuti tutti i pareri e nulla osta favorevoli da parte degli Enti ivi compresa l'approvazione della S.A., salvo eventuali conguagli in detrazione in caso di penali o altri eventi penalizzanti a carico del professionista.

Nell'eventualità i tempi per l'acquisizione di tutti i pareri e dei nulla osta sul progetto di fattibilità tecnico economica, dovessero eccedere i 150 giorni e per motivi non riconducibili all'appaltatore, la S.A. si riserva la facoltà di liquidare, allo stesso appaltatore, un acconto del 30% sull'importo del predetto livello progettuale. Tale facoltà non costituisce, per la S.A., un obbligo contrattuale, ma mera facoltà.

- **Step Progettazione esecutiva:** il corrispettivo è pari a € 136.281,40 soggetto a ribasso.

Verrà liquidato il 80% dell'importo complessivo dell'incarico relativo al predetto livello progettuale (dal quale detrarre quota parte dell'anticipazione contrattuale, eventualmente corrisposta, proporzionalmente all'importo del predetto livello progettuale).

La liquidazione avverrà a seguito della verifica e validazione, con esito positivo, della documentazione prodotta, comprese le eventuali integrazioni e modifiche richieste e ottenuti tutti i pareri e nulla osta favorevoli necessari, nei tempi indicati dal presente capitolato e nell'offerta salvo conguaglio in detrazione e finale in caso di penali o altri eventi penalizzanti a carico del professionista.

La restante quota pari al 20% dell'importo relativo al livello progettuale esecutivo sarà liquidata con la determina a contrarre per l'avvio delle procedure di scelta del contraente per l'appalto dei lavori e comunque non oltre 90 giorni dalla validazione del progetto e dell'approvazione del progetto da parte della S.A.

Il pagamento, secondo le predette aliquote, si qualifica come pagamento in acconto.

IN FASE ESECUTIVA – FASE 2 (opzionale)

- **Anticipazione contrattuale** su richiesta nei termini di legge (commisurata al corrispettivo della fase esecutiva e previa costituzione delle garanzie di legge).
- Verrà liquidato l'80%, dell'importo complessivo dell'incarico relativo alla fase esecutiva, (dal quale detrarre la quota parte di anticipazione contrattuale, eventualmente corrisposta), riconosciuto quale compenso per la Direzione Lavori e del Coordinamento in fase di Esecuzione, che verrà corrisposto in tranches legate all'emissione dei SAL.
- Verrà liquidato il 20% dell'importo complessivo dell'incarico relativo alla fase esecutiva (dal quale detrarre la quota parte di anticipazione contrattuale, eventualmente corrisposta), al Collaudo Tecnico-Amministrativo favorevole dell'opera, compresa la consegna di tutta la documentazione prevista per la relativa fase.

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione delle fatture, previo accertamento della regolarità contributiva del soggetto professionale incaricato e degli eventuali subappaltatori.

Qualora l'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all'Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di cui al presente articolo.

Richiamato quanto sopra detto, Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto sarà liquidato come sopra indicato previo controllo del servizio reso, entro i 30 giorni dalla firma del RUP.

Le fatture, intestate all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007 – Via Barberini n. 38, 00187 Roma dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.

Ai fini del pagamento, l'Agenzia effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'aggiudicatario si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. L'Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla S.A. ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Si chiarisce che i pagamenti avverranno al netto delle eventuali penali.

Gli importi di compenso sono soggetti a CNPAIA (ed esclusione degli oneri della sicurezza) e dell'IVA.

15. CONDIZIONI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'affidatario del servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Affidatario del Servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il contratto che verrà sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario sarà immediatamente efficace non occorrendo preventiva autorizzazione.

Per la Fase 1, progettazione PFTE ed esecutiva, nel caso di protratta reiterazione delle attività di verifica progettuale ex art. 42 del D.Lgs. 36/2023 (ad opera dell'Organo di verifica) per eventi riconducibili a colpa del progettista, l'organo di verifica progettuale non potrà agire nei confronti della S.A. per il riconoscimento di un maggior compenso. Sarà comunque libero, di contro, di agire direttamente nei confronti dell'appaltatore (progettista) previa dimostrazione del danno, manlevando la S.A. da ogni onere e responsabilità.

Rispetto alle attività del presente servizio relative alla fase esecutiva dei lavori (Fase 2), l'affidamento è, invece, subordinato all'avveramento delle condizioni già espresse, all'effettivo finanziamento dell'opera ed all'avvio di tali attività oltre che alla possibile individuazione di figura tecnica a seguito di interpello tra P.A. o all'interno della S.A. anche solo di parte del servizio opzionale pre-

visto. Qualora non si dovesse dare corso all'esecuzione dei lavori, nulla sarà dovuto all'Appaltatore/aggiudicatario per tali attività.

Tutte le attività del presente servizio dovranno essere relazionate dall'Affidatario in modo da garantire chiarezza e ripercorribilità, sia ai fini di facilitare l'interpretazione e la verifica delle attività eseguite, sia ai fini di consentire elaborazioni indipendenti da parte di soggetti diversi dall'Affidatario.

Tutte le dichiarazioni, le considerazioni e le deduzioni, necessarie al corretto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, dovranno essere effettuati sotto la totale responsabilità dell'Affidatario.

Il DEC (ed il RUP) valuterà la qualità della prestazione fornita e potrà richiedere precisazioni, modifiche e miglioramenti agli elaborati al fine di garantire l'ottimale risultato del servizio senza che questo comporti maggiori oneri per la S.A.

16. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

L'Affidatario sarà obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti, in quanto applicabili.

Qualora a carico dell'Affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva e retributiva, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato dalla S.A. nel rispetto della normativa vigente.

L'Affidatario dovrà osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. in tema di sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con particolare riferimento a quelle riguardanti i rischi da interferenza.

17. POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA E CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie:

- a) una garanzia definitiva ai sensi dell'art.117, con le modalità previste ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 36/2023, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal Codice Appalti. La S.A. può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti

all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della S.A. che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

- b) una garanzia della rata di saldo. Ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
- c) una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale danni con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza.

La polizza deve, inoltre, recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e deve essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario.

La polizza di cui al presente articolo, prestata dall'aggiudicatario, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza. Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico della SA nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Qualora il concorrente partecipi nella forma di RT, alla stregua di quanto previsto per la copertura contro i rischi professionali richiesta quale requisito di capacità economico finanziaria, si ritiene che il raggruppamento nel suo complesso debba essere "coperto" dalla polizza contro i rischi professionali secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
 - unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
- d) Inoltre, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del servizio si renda necessaria l'esecuzione di indagini invasive, almeno dieci giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività di indagine, l'Aggiudicatario del servizio dovrà presentare una garanzia di responsabilità civile per danni ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs 36/2023, mediante polizza assicurativa che tenga indenne la SA da tutti i rischi di esecuzione connessi all'espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi con massimale non inferiore ad €

500.000,00. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Tale polizza dovrà:

- coprire i danni subiti dalla SA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, per un importo pari a quello contrattuale.
- assicurare la SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00.

La polizza deve contenere espressa menzione dell'oggetto e del CIG della gara, e del soggetto garantito;

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 117 comma 13, del D.lgs. 36/2023, In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della SA relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

L'aggiudicatario solleva la SA da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate, incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla SA per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell'aggiudicatario verificatisi presso il luogo del servizio.

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010", nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla S.A., entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla S.A., ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Ai fini della liquidazione dei corrispettivi si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario dedicato, con esclusione di responsabilità per la Stazione appaltante derivante da indicazioni erronee, disguidi e/o inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

(In caso di Raggruppamento):

Il corrispettivo sarà liquidato unicamente al capogruppo mandatario, il quale avrà l'obbligo di trasmettere le fatture e la distinta dell'avvenuto pagamento a ciascun componente del raggruppamento, per l'attività/servizio dallo stesso svolto.

Spetterà, quindi, al mandatario raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei singoli operatori, vistarle per congruità e consegnarle alla Stazione Appaltante e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari.

Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del Raggruppamento.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

19. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA

Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara (offerta tecnica) e nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

Fermo quanto previsto, il Progettista si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- comunicare all'Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne la S.A. da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione alla S.A. di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- a consentire all'Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.
- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- rendersi disponibile a produrre, previa richiesta del DEC o del RUP, gli elaborati redatti o in corso di redazione sia in formato pdf, doc e/o dwg, IFC, etc;
- partecipare ad **incontri di verifica e/o discussione** circa problematiche inerenti le verifiche tecniche, gli esiti delle stesse ed il regolare svolgimento del contratto che il DEC o il Responsabile del Procedimento, riterrà necessari al fine dell'ottenimento del miglior risultato;
- integrare, adeguare e/o modificare gli elaborati prodotti sulla scorta delle indicazioni fornite, anche in sede di verifica degli elaborati tecnici da parte della S.A.;
- dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione Individuale per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia (a tale riguardo, ci sarà **l'obbligo** di eseguire un **sopralluogo congiunto prima dell'accesso all'immobile** per la valutazione congiunta dei rischi specifici e delle misure di prevenzione che l'aggiudicatario dovrà adottare per tutelare il personale proprio dai rischi propri e della sede ed eventualmente il personale presente nelle sedi di lavoro per quanto riguarda i rischi interferenti);
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- prevedere la realizzazione di tutte le opere precauzionali atte a garantire l'accessibilità ai luoghi di indagine, nel rispetto delle leggi antinfortunistiche vigenti ai sensi del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii (POS; ecc.), nonché prevedere le dovute opere provvisorie per evitare danneggiamenti alle strutture e apparati decorativi eventualmente presenti;

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti di posta elettronica, posta elettronica certificata e telefono da utilizzarsi per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri e le spese necessarie ed accessorie per il corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo indicativo e non esaustivo:

- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti;
- richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, comunicazioni che si dovessero rendere necessarie prima o durante l'esecuzione dei servizi nei confronti degli Enti competenti, documentazione per ottenimento permessi;
- spese per l'esecuzione di indagini e prove, per l'assistenza edile necessaria all'esecuzione delle indagini, per assistenza edile al ripristino degli elementi e delle zone indagate;
- spese per le attività di pulizia degli ambienti ove sono stati realizzati i saggi, le prove e le opere di ripristino dello stato dei luoghi;
- spese per lo smaltimento dei rifiuti presso discariche autorizzate;
- spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori;
- spese per eventuali opere provvisorie, spese per noli a caldo/freddo di piattaforme elevatrici, spese per carico/scarico movimentazione e trasporto eventuali materiali di risulta prodotti nel corso delle indagini e comprensive di oneri di discarica;
- spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante.

Il professionista con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione dei lavori, le attività presenti nell'area, l'impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell'incarico.

20. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Niccolò Zennaro, in forza presso l'U.O. Servizi Tecnici dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, con sede in Venezia, via Borgo Pezzana 1.

21. VARIAZIONI, INTERRUZIONI E ORDINI FORMALI

Il professionista incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme richiamate nel presente capitolato.

Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dagli uffici, dal direttore dell'esecuzione del servizio, dal RUP o da qualunque altro soggetto, anche se

formalmente competente all'ordine (fatte salve le cause di forza maggiore e per motivi di sicurezza), può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto firmato dal DEC e controfirmato dal RUP; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, sono a carico del professionista incaricato.

Il professionista incaricato risponde altresì dei maggiori oneri, riconoscibili anche ad altri e diversi soggetti interessati, vs. terzi, in seguito alle variazioni, sospensioni del servizio, altri atti o comportamenti non autorizzati.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore e/o per motivi di sicurezza, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al DEC ed al RUP.

22. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Affidatario del Servizio si impegna e si obbliga, altresì, a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;
- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle assicurazioni di legge di cui al presente capitolato e quelle relative al proprio personale e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell'esercizio di quanto richiesto dal presente capitolato;
- inviare all'amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla verifica dell'applicazione delle condizioni contrattuali.
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- vigilare attivamente (rispondendone in proprio) affinché non siano violate le condizioni sopra previste anche da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;
- vigilare attivamente (rispondendone in proprio) affinché non siano violate le norme di legge in tema di sicurezza da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

23. IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario, in occasione della sottoscrizione del contratto d'appalto, gli atti contrattuali e i documentali relativi all'affidamento del servizio.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione, non darà (in ogni caso) diritto all'Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli di iscrizione delle riserve.

La Stazione appaltante s'impegna, altresì, a garantire all'Affidatario il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

24. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'Affidatario del Servizio assume in via esclusiva ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'affidatario per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l'affidatario assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche stragiudizialmente.

25. RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Gli elaborati e quanto altro discenderà dall'incarico commissionato di cui al presente capitolato prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.

Inoltre, l'affidamento e l'esecuzione delle attività opzionali di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono comunque subordinate all'effettivo finanziamento ed avvio di tali attività oltre che alla mancata individuazione di figura tecnica a seguito di interpello tra P.A. Qualora non si dovesse dare corso all'esecuzione dei lavori, nulla sarà dovuto all'Appaltatore per:

- servizi non resi;
- richieste di maggiorazioni sui compensi per incarichi parziali;
- somme per il mancato utile sulle attività non rese;
- somme a compensazione delle spese e dell'utile tra quanto programmato e poi non eseguito;
- costi per studio dell'offerta e partecipazione alla gara;
- indennizzi o pretese di ogni sorta.

26. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti e raccolti, a seguito di compilazione degli appositi moduli e l'inoltro della documentazione richiesta, dagli interessati, saranno trattati dall'Agenzia del Demanio (infra anche "Agenzia") esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura.

Titolare del trattamento è l'Agenzia del Demanio con sede in Via Barberini n. 38 – 00187 Roma.

L'inoltro delle informazioni richieste e, più in generale, dei dati personali da parte degli interessati è assolutamente facoltativo, ma necessario per la partecipazione alla presente procedura, il mancato conferimento potrebbe ostacolarne la partecipazione.

L'Agenzia del Demanio tratterà i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I dati medesimi saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate e successivamente per adempiere agli obblighi di legge cui l'Agenzia è tenuta e comunque nel rispetto delle procedure interne del Titolare.

L'Agenzia del Demanio non adotta processi decisionali automatizzati ed è esclusa ogni attività di profilazione degli interessati.

I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per l'esecuzione di loro ordini e per l'adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti da dipendenti, collaboratori e consulenti, previamente autorizzati e istruiti dal Titolare, per le sole finalità connesse alla procedura. L'Agenzia potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali ipotesi i dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.

Considerata l'estrema delicatezza della procedura in oggetto, l'Agenzia del Demanio potrà trattare le informazioni previste dall'art. 10 del Regolamento, relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge.

È facoltà degli interessati esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata all'Agenzia del Demanio, Titolare del Trattamento, presso la sede di Via Barberini n. 38 – 00187 Roma oppure al Responsabile della protezione dei dati personali, domiciliato per la funzione presso la medesima sede e contattabile all'indirizzo e-mail: demanio.dpo@agenziademanio.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dall'Agenzia del Demanio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

27. PROPRIETÀ DEL PROGETTO E DEGLI ELABORATI.

Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione appaltante che potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilirne le modalità ed i tempi di utilizzo.

Ferma restando la proprietà intellettuale dell'Aggiudicatario incaricato circa le elaborazioni tecniche (relazioni, schede, elaborati ecc.) fornite ad espletamento dell'incarico ricevuto la S.A. è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva delle stesse in tutti i formati consegnati (doc, pdf, Dwg, Dxf, IFC ecc.).

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni per altri scopi istituzionali, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta.

28. DANNI E RESPONSABILITÀ

L'Affidatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate (anche per quelle affidate tramite subappalto/subaffidamento) incluso l'esecuzione di prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio e della esecuzione del servizio a regola d'arte.

L'Affidatario è responsabile (anche per le attività ed i servizi condotti e svolti dal subappaltatore/subaffidatario) dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Stazione Appaltante ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

29. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

30. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai sensi dell'art. 119 del Codice.

L'Aggiudicatario e il sub-Aggiudicatario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al fine di garantire l'unitarietà della progettazione e di preservare la qualità del servizio intellettuale proposto in sede di offerta l'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni di progettazione.

Parimenti, stante il carattere personale dell'attività non sono subappaltabili le prestazioni aventi ad oggetto il coordinamento della sicurezza in fase della progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase della esecuzione. Potranno invece essere subappaltate le attività di supporto o prodromiche alla stessa, ivi comprese quelle richieste per le indagini e studi conoscitivi nell'ambito morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc. (rif. Art. 6 comma 3 del All. I.7 del Codice) oltre al geologo (Rif. Parere MIT del 24/09/2024 n° 2828).

Tali attività possono essere subappaltate ma, a loro volta, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto a cascata. Ciò in ragione sia dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, sia del fatto che le circostanze e le caratteristiche del servizio richiedono una gestione unitaria inconciliabile con il c.d. subappalto a cascata, il quale renderebbe eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico il coordinamento dei diversi subcontraenti, rischiando di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto e la qualità della progettazione.

Nell'ipotesi in cui l'Operatore economico non intenda eseguire direttamente le prestazioni, dovrà dichiarare necessariamente la volontà di subappaltare indicando le prestazioni e la quota percentuale da subappaltare nel proprio DGUE – Response.xml.

N.B. In caso di subappalto necessario o qualificatorio, la mancata dichiarazione di subappalto nel "DGUE – Response.xml" costituisce causa di esclusione per difetto dei requisiti di partecipazione alla gara.

Trattandosi di subappalto finalizzato a ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, non autonomamente in possesso di tutti i predetti requisiti, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi le prestazioni per le quali non risulta qualificato.

Resta fermo che anche nell'ipotesi di subappalto necessario, come in quello ordinario, non è necessario indicare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.A. dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

In caso di ricorso al subappalto, come previsto dall'art. 119, comma 1 del Codice, l'Appaltatore – ove non abbia diversamente indicato nella propria Offerta, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento - si obbliga a stipulare contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

31.CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il recesso, la risoluzione del contratto e l'eventuale esecuzione d'ufficio dei lavori, sono regolati dalle specifiche disposizioni del Codice (artt. 122-123-124).

Inoltre, in caso di inadempimento dell'aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC per porre fine all'inadempimento, la S.A. medesima ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del c.c., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

La Stazione Appaltante potrà, poi, risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo PEC - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, senza necessità di ulteriori adempimenti, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120;
- b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- c) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- d) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del D. Lgs. n. 36/2023;
- e) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- f) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;

- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- h) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;
- i) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- l) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- m) adozione di comportamenti contrari ai principi dell'Impegno Etico dell'Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
- n) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- o) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e allegato al presente Contratto;
- p) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 o comunque accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;
- q) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023;
- r) nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo che superi i dieci giorni complessivi;
- s) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida;
- t) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori e servizi regolarmente eseguiti, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione del Contratto a spese dell'Appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto.

Recesso

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, tenendo indenne l'Appaltatore secondo quanto previsto dell'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

32. CODICE ETICO

L'Aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, e a adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico dell'Agenzia e, comunque, tali da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L'inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

33. DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE I SERVIZI

Il soggetto Aggiudicatario non può sospendere o rallentare il Servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione appaltante.

Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetto Aggiudicatario del servizio, decorso un periodo fissato in giorni novanta, dovrà comunicare al Responsabile del procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare il Servizio, fissando un termine che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento del Servizio per decisione unilaterale del soggetto Aggiudicatario del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del soggetto Aggiudicatario del servizio qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dall'Agenzia del demanio, nei modi stabiliti dal presente capitolato, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla data ricevimento della comunicazione.

In tale ipotesi restano a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

34. LUOGO DI ESECUZIONE

A partire dall'inizio delle attività, l'aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, sia esse richieste dall'aggiudicatario e/o indette dal DEC o dal Responsabile del procedimento o dalla Stazione appaltante coinvolta nel processo, per il servizio di cui all'oggetto si terranno presso la sede dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Veneto in Venezia alla Via Borgo Pezzana, 1 o altra sede indicata dal RUP.

35. VINCOLI

Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l'aggiudicatario sin dal momento in cui viene presentata l'offerta, mentre vincolano la Stazione Appaltante solo con la stipula del contratto.

36. VARIE

La Stazione appaltante è autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dall'aggiudicatario nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in

caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

L'incarico oggetto del presente contratto si ritiene concluso, per quanto riguarda la fase della progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del R.U.P. e previa dichiarazione in tal senso del R.U.P. medesimo solo dopo la validazione del progetto esecutivo, mentre per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con la conclusione del collaudo di cui all'art. 116 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

37. VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

È facoltà della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo e in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei soggetti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti, anche di natura risarcitoria.

A tal fine, l'Affidatario sarà tenuto a consentire, alla Stazione appaltante, l'effettuazione di verifiche ed ispezioni ed a fornire alla stessa, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità all'espletamento delle attività affidate, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, da parte di soggetti non idonei, costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario.

Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto con contestuale avvio di azione risarcitoria (per danni materiali, immateriali, erariali, amministrativi ed all'immagine) dipendente da tale evento

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.

Ogni previsione differente rispetto a quelle previste nel presente capitolato, che dovessero insorgere a causa di eventi imprevisi e non dipendenti dalla volontà o condotta inadempiente dell'Affidatario, dovranno essere approvate dalla S.A.

38. APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI

L'avvenuta approvazione di ciascun livello progettuale sarà comunicata in forma scritta all'Appaltatore da parte del RUP. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.

L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Aggiudicatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

L'Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dalla Stazione appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione appaltante.

In conseguenza di ciò l'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 41, comma 8-bis, del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il contratto di appalto prevede le prestazioni reintegrative cui è tenuto, a titolo transattivo, l'affidatario del presente servizio, a seguito di verifica in contraddittorio tra Stazione Appaltante, progettista e appaltatore, ai sensi dell'art. 120 comma 15-bis del D.lgs. 36/2023, circa la presenza di errori od omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. In ogni caso, è nullo ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori od omissioni nella progettazione (PARERE MIT N° 3896 Data emissione: 11/12/2025).

39. LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale della procedura è l'italiano pertanto tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro prodotto dall'Aggiudicatario del servizio nell'ambito del contratto dovranno essere redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Aggiudicatario del servizio alla Stazione appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

40. NORME DI RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato, nel Disciplinare e nel bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative.

41. GERARCHIA DEI DOCUMENTI

Nel caso di previsioni discordanti, la gerarchia dei documenti è la seguente (ordine dal documento più importante al meno importante):

- Il bando di gara;
- Il disciplinare di gara;
- Il contratto d'appalto;
- Il presente Capitolato comprensivo di capitolato BIM allegato.

42. RISERVATEZZA

Il soggetto Aggiudicatario del servizio s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie. L'Aggiudicatario s'impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Agenzia del demanio, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

43. OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

Per l'attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di Servizi e Lavori pubblici, norme tecniche e norme UNI, di Progettazione definitiva ed esecutiva, di Direzione dei lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed in materia di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

44. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti riguardanti il presente appalto di servizi, sarà di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Venezia.

È vietato il ricorso alla clausola arbitrale.

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Niccolò Zennaro

Allegati:

1. CORRISPETTIVI
2. ADM2024-ADM-METHODSTP-XX-MS-Z-G00002 (BIMMS – LINEA GUIDA Produzione Informativa BIM)
3. ALLEGATO A_ProprietàModello
4. ALLEGATO B_ProprietàACDat
5. VEV0006-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-P00001
6. VEV0006-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001
7. VEV0006-ADD-SPECIFCSP-XX-SM-Z-C00001
8. VEV0006-ADD-SPECIFCSE-XX-SM-Z-K00001